



Condições Gerais.

HDI EM CASA

HDI
SEGUROS

Sumário

SEÇÃO I – CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO	5
CLÁUSULA 1ª – INFORMAÇÕES PRELIMINARES	5
CLÁUSULA 2ª – APRESENTAÇÃO	5
CLÁUSULA 3ª – ESTRUTURA DA APÓLICE DE SEGURO	5
CLÁUSULA 4ª – GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS	5
CLÁUSULA 5ª – OBJETO DO SEGURO	11
CLÁUSULA 6ª – OBJETIVO	12
CLÁUSULA 7ª – ÂMBITO GEOGRÁFICO	12
CLÁUSULA 8ª – DOCUMENTOS DO SEGURO	13
CLÁUSULA 9ª – FORMA DE CONTRATAÇÃO	13
CLÁUSULA 10ª – ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO	13
CLÁUSULA 11ª – INSPEÇÃO DE RISCO	14
CLÁUSULA 12ª – VIGÊNCIA	14
CLÁUSULA 13ª – RENOVAÇÃO	15
CLÁUSULA 14ª – ALTERAÇÃO DO RISCO	15
CLÁUSULA 15ª – RISCOS COBERTOS	16
CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS	17
CLÁUSULA 17ª – PERDA DE DIREITOS	20
CLÁUSULA 18ª – PAGAMENTO DO PRÊMIO	21
CLÁUSULA 19ª – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA E LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE	23
CLÁUSULA 20ª – PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO	24
CLÁUSULA 21ª – APURAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DOS PREJUÍZOS	24
CLÁUSULA 22ª – PERDA TOTAL	26
CLÁUSULA 23ª – PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO	26
CLÁUSULA 24ª – DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO	27
CLÁUSULA 25ª – SEGURO CONTRATADO PELO LOCATÁRIO DA RESIDÊNCIA	28
CLÁUSULA 26ª – SALVADOS	28
CLÁUSULA 27ª – CONCORRÊNCIA DE APÓLICE	29
CLÁUSULA 28ª – REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	30
CLÁUSULA 29ª – RESCISÃO E CANCELAMENTO	30
CLÁUSULA 30ª – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS	32
CLÁUSULA 31ª – BENEFICIÁRIOS	32
CLÁUSULA 32ª – ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO	32
CLÁUSULA 33ª – ESTIPULANTE	33
CLÁUSULA 34ª – PRESCRIÇÃO	34
CLÁUSULA 35ª – EMBARGOS E SANÇÕES	34
CLÁUSULA 36ª – FORO	35
CLÁUSULA 37ª – COBERTURA SIMULTÂNEA	35
CLÁUSULA 38ª – DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	35
SEÇÃO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS	36
I – INFORMAÇÕES PRELIMINARES	36
II - COBERTURA BÁSICA	36

Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Fumaça e Queda de Aeronaves	36
III - COBERTURAS ADICIONAIS	37
Alagamento.....	37
All Risks	38
Anfitrião.....	38
Bens ao Ar Livre p/ Vendaval até Fumaça.....	40
Bicicletas	41
Carro na Garagem.....	42
Danos Elétricos.....	45
Desmoronamento.....	46
Equipamentos de Energia Solar/Fotovoltaico	47
Equipamentos Eletrônicos e Eletrodomésticos.....	48
Escritório em Residência	49
Impacto de Veículos	50
Microempreendedor em Residência	50
Objetos de Arte / Obras de Arte	52
Paisagismo.....	54
Perda ou Pagamento de Aluguel a Terceiros.....	54
Quebra de Vidros.....	55
Responsabilidade Civil Danos Morais	56
Responsabilidade Civil Empregados Domésticos	57
Responsabilidade Civil Familiar	58
Responsabilidade Civil Hole-In-One.....	60
Responsabilidade Civil Prática de Esporte.....	61
Responsabilidade Civil Tacos de Golfe.....	62
Roubo e Furto de Bens	63
Roubo / Furto Bicicleta Fora da Residência.....	65
Ruptura de Tubulações / Vazamento Acidental	66
Tumultos, Greves e <i>Lock-Out</i>	67
Vendaval.....	68
IV. COBERTURAS ADICIONAIS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS.....	69
1. Coberturas.....	69
<i>Baby Sitter</i>	69
Chaveiro.....	70
Cobertura Provisória de Telhados	70
Conserto de Ar-Condicionado	71
Conserto de Eletrodomésticos Linha Branca.....	72
Conserto de Eletrodomésticos Linha Marrom	73
Desentupimento de Tubulação de Esgoto ou Caixa de Gordura	74
Fixação de Antenas.....	75
Guarda de Animais Domésticos	75
Hospedagem	75
Instalação de Olho Mágico	76
Limpeza da Residência.....	76
Locação de Eletrodomésticos	77
Mão de obra Elétrica.....	77
Mão de obra Hidráulica	78
Mudança e Guarda Móveis.....	79
Recuperação de Veículo	80

Regresso Antecipado	80
Remoção Inter Hospitalar	81
Restaurante e Lavanderia.....	81
Serviço de Informação.....	82
Serviços Domésticos Provisórios	82
Substituição de Telhas	82
Transmissão de Mensagens Urgentes.....	83
Vidraceiro	83
Vigilância.....	84
2. Exclusões Gerais	84
3. Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas ..	85
4. Procedimento para solicitar os serviços relativos às Coberturas Adicionais de	
Assistência 24 horas.....	88
5. Reintegração do Limite Máximo de Indenização	89
V. CONDIÇÕES PARTICULARES.....	89
CLÁUSULAS ESPECÍFICAS.....	89
Cláusula Específica de Imóvel Desocupado.....	89
Cláusula Específica de Valor de Novo	89

SEÇÃO I – CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO

CLÁUSULA 1ª – INFORMAÇÕES PRELIMINARES

- 1.1. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.
- 1.2. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros e da Sociedade Seguradora, no site <http://www.susep.gov.br/>.
- 1.3. Número de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484.
- 1.4. A aceitação do Seguro estará sujeita à análise do risco.
- 1.5. As coberturas contratadas deverão estar especificadas na Apólice.
- 1.6. Link da plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados: www.consumidor.gov.br.

CLÁUSULA 2ª – APRESENTAÇÃO

- 2.1. Apresentamos as Condições Gerais e Especiais do Seguro HDI Residência, que estabelecem as formas de funcionamento das coberturas contratadas.
- 2.2. Para os devidos fins e efeitos, serão consideradas em cada caso somente as Condições correspondentes às coberturas aqui previstas, contratadas e discriminadas na apólice, desprezando-se quaisquer outras.
- 2.3. Salientamos que, para os casos não previstos nestas Condições, serão aplicadas as leis que regulamentam os Seguros no Brasil.
- 2.4. Mediante a contratação do Seguro, o Segurado aceita as cláusulas limitativas que se encontram no texto das Condições Gerais e Especiais.
- 2.5. As Condições Contratuais estarão disponíveis, de forma previa à assinatura da proposta, ao segurado. Poderá constar da própria proposta declaração de que proponente/corretor/representante legal tomou ciência das referidas condições contratuais.

CLÁUSULA 3ª – ESTRUTURA DA APÓLICE DE SEGURO

- 3.1. A Apólice está subdividida em duas partes assim denominadas: Condições Gerais e Condições Especiais, as quais em conjunto recebem o nome de Condições Contratuais, fazendo parte integrante e inseparável da Apólice.
- 3.2. Denominamos Condições Gerais aquelas cláusulas comuns a todas as coberturas da Apólice de Seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes, ou seja, do Segurado e da Seguradora.
- 3.3. Denominamos Condições Especiais o conjunto de cláusulas relativas a cada cobertura da Apólice de Seguro, descrevendo os riscos cobertos, os riscos não cobertos, os bens não compreendidos, bem como aplicação de Franquia e/ou a Participação mínima obrigatória do Segurado nos prejuízos, quando couber. Salientamos, ainda, que as Condições Especiais poderão alterar, modificar ou até cancelar disposições existentes nas Condições Gerais.

CLÁUSULA 4ª – GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

- 4.1. Para facilitar a compreensão dos termos utilizados em Seguro, incluímos uma relação com os principais termos técnicos empregados, a qual passa a fazer parte

integrante das Condições Contratuais.

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. Entidade responsável pela publicação e comercialização das Normas Técnicas pelos diferentes Comitês Brasileiros e dos Organismos de Normalização Setoriais, elaboradas pelas Comissões de Estudo, formadas por representantes dos setores industriais envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).

ACEITAÇÃO: É a aprovação da Proposta apresentada pelo Segurado para a contratação do Seguro.

ACIDENTE: Evento danoso que ocorre de forma súbita e inesperada, exteriormente à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, sequelas permanentes ou destruição.

AGRAVAMENTO DO RISCO: Circunstâncias que aumentam a intensidade ou a probabilidade da ocorrência do risco assumido pela Seguradora.

ALAGAMENTO: O acúmulo momentâneo de águas em determinados locais por deficiência no sistema de drenagem. Cobre pequena parte da planície.

ÂMBITO GEOGRÁFICO: Termo que determina o território de abrangência da apólice.

APÓLICE: Documento que formaliza o contrato de Seguro, discriminando as coberturas contratadas. Os direitos e deveres das partes contratantes constam nas Condições Gerais e Especiais que são parte integrante da Apólice.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA: Ato ilícito que consiste em apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção.

ATO DE TERRORISMO: Ato que abrange, mas não se limita apenas, ao uso de força ou violência e/ou a ameaça destes, de qualquer pessoa ou grupo(s) de pessoas, quer agindo sozinhas ou em nome ou em conexão com qualquer organização(ções) ou governo(s), cometido com propósito político, religioso, ideológico ou similares, incluída a intenção de influenciar qualquer governo e/ou a levar a população, ou qualquer parte da população, ao medo.

ATO ILÍCITO CULPOSO: Ações ou omissões não intencionais, que violem direito e causem dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, decorrentes de negligência, imperícia ou imprudência do responsável, pessoa física ou jurídica.

ATO ILÍCITO DOLOSO: Ato intencional praticado no intuito de prejudicar a outrem.

AUTOMÓVEL: Veículo automotor destinado a transporte de passageiros, com capacidade para até 8 pessoas, inclusive o condutor.

AVISO DE SINISTRO: É a comunicação da ocorrência de um sinistro, que o Segurado é obrigado a fazer à Seguradora, assim que tenha conhecimento do evento.

BENEFICIÁRIO: Pessoa física ou jurídica à qual é devida a indenização em caso de sinistro.

BÔNUS: Desconto obtido pelo Segurado na renovação do Seguro, desde que não tenha havido nenhuma ocorrência de sinistro durante o período de vigência da Apólice anterior, qualquer transferência de direitos ou obrigações ou qualquer interrupção na Apólice de Seguro.

CANCELAMENTO DA APÓLICE: Resolução antecipada do contrato de Seguro por inadimplemento, por pagamento de indenização correspondente ao Limite Máximo de Garantia da Apólice e/ou Limite Máximo de Indenização ou por iniciativa de qualquer uma das partes.

CASA EM CONDOMÍNIO: Residência pertencente a um Condomínio Fechado devidamente constituído de acordo com o Código Civil Brasileiro.

CASO FORTUITO: É o acontecimento imprevisto e independente da vontade humana, cujos efeitos não são possíveis evitar ou impedir. Exemplos: tempestade, furacão, inundação,

queda de raio e outros fenômenos da natureza.

CICLONE: Sistema de área de baixa pressão atmosférica em seu centro, com circulação fechada, em que os ventos sopram para dentro, ao redor deste centro.

CISTERNA: Reservatório subterrâneo de água potável, geralmente localizado abaixo do nível do chão e, nos centros urbanos, ligado à rede de abastecimento por um lado e, por outro, à caixa d'água superior.

CLÁUSULA: Denominação dada a cada um dos artigos ou disposições de um contrato. No caso de seguros, utiliza-se o termo para fazer referência a um grupo de disposições, normalmente reunidas sob um título, que estipulam as regras relativas a um particular aspecto do contrato, como, por exemplo, "Cláusula de Pagamento do Prêmio" ou "Cláusula de Concorrência de Apólices".

COBERTURA: É a designação genérica dos riscos assumidos pela Seguradora.

CONDIÇÕES GERAIS: Disposições comuns a todas as coberturas de um mesmo ramo de seguro.

"COLIVING": São espaços de moradia compartilhada onde diferentes pessoas dividem o local, podendo esse ser uma casa ou um apartamento.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS: É o conjunto de disposições que regem a contratação de um mesmo plano de seguro.

CORRETOR DE SEGUROS: É o profissional legalmente habilitado e autorizado pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a angariar e a promover contratos de Seguro entre as Seguradoras e os Segurados que, para fins do presente contrato de seguro, também se equipara ao Representante Legal do Segurado e/ou Estipulante.

DADOS: Significam informações, fatos, conceitos, códigos ou qualquer outra informação de qualquer tipo que seja registrada ou transmitida em uma forma para ser usada, acessada, processada, transmitida ou armazenada por um sistema de computador.

DANO DE CAUSA EXTERNA: É aquele em que o agente causador não faz parte do bem danificado e constitui elemento estranho ou imprevisível à natureza do objeto segurado.

DANO CORPORAL: É toda lesão exclusivamente física causada à pessoa. Danos morais, estéticos ou psicológicos não estão abrangidos por esta definição.

DANO ESTÉTICO: Dano corporal que se caracteriza pela redução ou eliminação de padrão de beleza, mas sem ocorrência de sequelas que interfiram no funcionamento do organismo. Salvo disposição em contrário, esta espécie de dano não está garantida na Apólice.

DANO MATERIAL: É o dano causado exclusivamente à propriedade material da pessoa, indenizável ou não, de acordo com as Condições da Apólice de Seguro.

DANO MORAL: É a ofensa ou a violação de caráter não patrimonial, praticada por outrem à dignidade da pessoa, causando sofrimento psíquico, constrangimento, desconforto, humilhação, independentemente da ocorrência simultânea de danos materiais ou corporais.

DEPRECIAÇÃO: Termo que designa a perda do valor dos bens, móveis ou imóveis, pelo seu uso, obsolescência, idade e estado de conservação.

DESABITAÇÃO: Situação em que o imóvel segurado e/ou que contenha os bens segurados, fique desabitado pelo Segurado, quaisquer moradores ou empregados da Residência independente do motivo.

DOLO: Ato criminoso cometido consciente e deliberadamente. Astúcia ou artifício empregado para enganar e prejudicar alguém; fraude; má-fé.

EDÍCULA: Construção, geralmente, no fundo ou lateral da casa para área de serviço, dependência de empregado, quarto de hóspede, churrasqueira.

EMPREGADO: Pessoa física que presta serviços de caráter contínuo a um empregador, sob a subordinação dele e mediante salário.

EMPREGADO DOMÉSTICO: Pessoa física que presta serviços de forma não eventual, e

mediante pagamento de salário, para outra pessoa, sob as ordens desta, no âmbito residencial.

ENDOSSO: É o documento emitido pela Seguradora durante a vigência da Apólice de Seguro, que expressa qualquer alteração. Este documento, sempre que emitido, torna-se parte integrante da Apólice.

ERUPÇÃO VULCÂNICA: Fenômeno da natureza, geralmente associado à extravasação do magma na superfície do planeta.

ESCALADA: É a utilização de via anormal para penetrar no imóvel segurado, mediante utilização de instrumentos, agilidade ou esforço incomum para vencer o obstáculo.

ESCRITÓRIO: Cômodo residencial destinado ao atendimento e negociações com clientes.

ESTELIONATO: Obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

ESTIPULANTE: Estipulante é a pessoa física ou jurídica que contrata Apólice coletiva de Seguros, ficando investido dos poderes de representação dos Segurados perante as Seguradoras.

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: Computadores e seus periféricos, ou seja, qualquer equipamento ou acessório que seja ligado à unidade central de processamento.

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: Máquinas ou equipamentos que utilizem transistores e/ou circuitos impressos e conectados à rede elétrica (110V ou 220V), e usem a eletricidade para realizar funções que não seja a transformação em calor, frio ou movimento, ou seja, que não transforme energia elétrica em energia mecânica ou térmica.

EXTORSÃO: De acordo com o artigo 158 do Código Penal a extorsão é um delito de ordem moral, futura e incerta, no qual a vítima é constrangida a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa para que outrem obtenha vantagem econômica, motivo pelo qual na extorsão deve haver para a vítima alguma possibilidade de opção. A extorsão pode também ocorrer mediante sequestro ou de forma indireta (artigos 159 e 160 do Código Penal).

FATO GERADOR: É a causa primordial de um evento danoso. Quando existem várias causas, trata-se da causa que predomina e/ou que efetivamente produz o evento danoso.

FORÇA MAIOR: É o acontecimento que, mesmo previsível, não pode ser evitado pela vontade ou ação humana.

FORO: Refere-se à localização do órgão do Poder Judiciário a ser acionado em caso de litígios oriundos do Contrato de Seguro.

FRANQUIA: É a participação mínima obrigatória do Segurado nos prejuízos cobertos, estabelecidas por ocasião da contratação do Seguro e expressamente constante na Apólice.

FURACÃO: Vento cuja velocidade é superior a 90 km/h.

FURTO COBERTO: Subtração de coisa alheia móvel praticada mediante destruição ou rompimento de obstáculo, desde que tenham sido deixados vestígios materiais inequívocos.

GEADA: É a formação de uma camada de cristais de gelo em superfícies, resultante do congelamento do orvalho ou da umidade do ar.

GRANIZO: Precipitação atmosférica na qual as gotas de água se congelam ao atravessar uma camada de ar frio, caindo sob a forma de pedras de gelo.

HOLE-IN-ONE: circunstância em que o Segurado, jogando golfe, coloca a bola diretamente no buraco na primeira tacada.

HÓSPEDE INQUILINO: Pessoa devidamente registrada em sites ou aplicativos de hospedagem, e que reserva e se hospeda na residência segurada por temporada ou diária.

IMÓVEL DESOCUPADO: Termo utilizado para designar o imóvel não habitado, vazio.

INCIDENTE CIBÉRNETICO: Significa:

a) qualquer erro ou omissão ou série de erros ou omissões relacionados que impliquem o

acesso, processamento, uso ou operação de qualquer Sistema de Computador; ou
b) qualquer indisponibilidade parcial ou total ou falha ou série de indisponibilidade parcial ou total relacionada ou falhas no acesso, processo, uso ou operação de qualquer Sistema de Computador.

INDENIZAÇÃO: É o pagamento do valor devido pela Seguradora ao Segurado ou beneficiário em decorrência de sinistro coberto pela Apólice.

INSPEÇÃO DE RISCO: Inspeção prévia feita por peritos para verificação das condições do objeto do seguro.

INUNDAÇÃO: Transbordamento das águas de um curso d'água ou canal de drenagem, atingindo as áreas marginais.

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA CONTRATADA (LMI): Valor máximo de responsabilidade definido pelo Segurado e assumido pela Seguradora para cada cobertura contratada.

LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO: Pagamento da indenização (ou reembolso) relativa a um sinistro.

LOCAL SEGURADO: É o local da Residência Segurada, cujo endereço está indicado na Apólice.

MAREMOTO: Enorme movimentação das ondas do mar, originada por deslocamento, falha ou tremor de terra no fundo do oceano.

METEORITO: É um material sólido vindo do espaço que atinge a superfície terrestre. Pode-se dizer que ele é um fragmento de meteoro que não se desintegrou na atmosfera.

METEORO: é um fenômeno astronômico comumente visto no céu. Ele corresponde à entrada de fragmentos de rocha, oriundos de corpos celestes, na atmosfera terrestre.

MICROEMPREENDEDOR: Aquele que atua no mercado com atividade empresarial própria dentro de sua residência.

NEGLIGÊNCIA: Omissão, descuido ou desleixo no cumprimento de encargo ou obrigação. No Seguro, é considerada especialmente na prevenção do risco ou minoração dos prejuízos.

NEVE: É a precipitação de flocos formados por cristais de gelo.

PERDA CIBERNÉTICA: Significa qualquer perda, dano, responsabilidade, reclamação, custo ou despesa de qualquer natureza causada direta ou indiretamente por, contribuído por, resultante de, decorrente de ou em conexão com qualquer Ato Cibernético ou Incidente Cibernético, incluindo, mas não limitado a qualquer ação tomada no controle, prevenção, supressão ou correção de qualquer Lei Cibernética ou Incidente Cibernético.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA: Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

PRÊMIO: É o valor pago pelo Segurado à Seguradora, para que esta assuma a responsabilidade por um determinado risco.

PRÊMIO PERIÓDICO: Valor a ser pago para a garantia do risco, com qualquer periodicidade compatível com as suas características e com a vigência da cobertura, conforme opção especificada na proposta ou no bilhete.

PRÊMIO ÚNICO: Valor a ser pago para a garantia do risco, calculado para a vigência integral da apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado.

PRESCRIÇÃO: Perda da pretensão para reclamação de direitos em virtude do decurso dos prazos previstos em lei.

PROPONENTE: Pessoa física ou jurídica que pretende contratar um Seguro, formalizado através de uma Proposta.

PROPOSTA: Documento através do qual o Segurado formaliza a sua intenção de contratar

o Seguro.

PROPRIEDADE RURAL: Trata-se de um imóvel ou um terreno destinado exclusivamente prática da agricultura e da pecuária.

PRO RATA TEMPORIS: É o cálculo do prêmio do Seguro, proporcional aos dias de vigência da Apólice.

PRUMADA: Conjunto de elementos de um edifício com um alinhamento vertical comum.

REGULAÇÃO DE SINISTRO: É o processo de análise da reclamação apresentada pelo Segurado, de verificação da garantia, apuração dos prejuízos e demais elementos que influenciam no cálculo da indenização.

RENOVAÇÃO: É a possibilidade de dar continuidade no contrato de Seguro após o término da vigência da Apólice.

RESIDÊNCIA DE VERANEIO: Imóvel Residencial onde o Segurado e seus familiares utilizam exclusivamente como moradia de lazer e descanso em finais de semana, feriados e férias.

RESIDÊNCIA HABITUAL: Imóvel Residencial onde o Segurado e seus familiares se estabelecem com ânimo definitivo, ou seja, seu domicílio.

RESPONSABILIDADE CIVIL (RC): É a obrigação, imposta pela lei ao responsável por um ato ilícito, ou por um fato nocivo, de indenizar os danos causados aos prejudicados: "Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo" (Art. 927, Código Civil); "Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido" (Art. 938, Código Civil). Ver "Seguro de Responsabilidade Civil".

RESSACA: Fluxo e refluxo das ondas, decorrente da agitação do mar.

RISCO: Evento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevista, independente da vontade do Segurado, cuja ocorrência pode provocar prejuízos de natureza econômica.

RISCO CIBERNÉTICO: Refere-se a qualquer risco de perda financeira, interrupção de serviço ou dano à reputação de uma pessoa física ou jurídica, gerado por falhas de segurança, ataques ou ameaças de ataques cibernéticos, atos de violação de segurança ou de confidencialidade, entre outros, para obter acesso a sistemas de informação de forma intencional ou accidental.

ROUBO COBERTO: Subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, cometida mediante grave ameaça ou emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

SALVADOS: Bens que se conseguem resgatar de um sinistro e que ainda possuem valor comercial.

SEGURADO: É a pessoa, física ou jurídica, que tendo legítimo interesse segurável, contrata o Seguro, em seu benefício pessoal ou de terceiros.

SEGURADORA: Empresa legalmente constituída para assumir e gerir riscos, devidamente especificados na Apólice de Seguro.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL: Contrato por meio do qual, a sociedade Seguradora garantirá o interesse do Segurado, quando este for responsabilizado por danos causados a terceiros e obrigado a indenizá-los, a título de reparação, por decisão judicial ou decisão em juízo arbitral, ou por acordo com os terceiros prejudicados, mediante a anuência da sociedade Seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato de seguro.

SINISTRO: Ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência da Apólice de Seguro.

SISTEMA DE COMPUTADOR: Significa qualquer computador, hardware, software, sistema de comunicação, dispositivo eletrônico (incluindo, mas não limitado a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo portátil), servidor, nuvem ou microcontrolador, incluindo qualquer

sistema semelhante ou qualquer configuração supracitada e incluindo qualquer entrada, saída, dispositivo de armazenamento de dados, equipamento de rede ou recurso de backup associado, pertencente ou operado pelo segurado ou qualquer outra parte.

SPRINKLERS: é um dispositivo de proteção utilizado no combate a um evento de incêndio, onde em uma determinada temperatura ele é acionado automaticamente.

SUB-ROGAÇÃO: Direito que a lei confere à Seguradora, que pagou a indenização ao Segurado, de assumir seus direitos contra terceiros, responsáveis pelos prejuízos.

SUSEP: Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de Seguro, Previdência Complementar Aberta, Capitalização, Resseguro e corretagem de seguros.

TERCEIRO: Pessoa física ou jurídica, exceto o próprio Segurado ou seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como quaisquer parentes e pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente e ainda seus empregados no exercício de sua função.

TERREMOTO: Abalo sísmico que acontece repentinamente devido à liberação de energia do interior do planeta que é acumulada em áreas de choque de placas tectônicas.

TORNADO: Coluna giratória e violenta de ar que atinge a superfície terrestre, em que os ventos podem atingir até 400 km/h.

TREMOR DE TERRA: termo popular para se referir a um abalo sísmico ou terremoto de baixa intensidade.

TUFÃO: Nome dado a um tipo de ciclone, que recebe diferentes nomes de acordo com sua intensidade e a região geográfica onde ocorre.

TUMULTO: É a ação de pessoas com características de aglomeração, que perturba a ordem pública através da prática de atos predatórios, para cuja repressão não haja necessidade de intervenção das forças armadas.

VALOR MATERIAL INTRÍNSECO: Valor do custo do material e da mão de obra necessária para confecção de um bem, sem considerar qualquer valor artístico, científico ou estimativo.

VENDAVAL: Vento com velocidade igual ou superior a 15 m/s ou 54 km/h.

VÍCIO INTRÍNSECO / VÍCIO PRÓPRIO: Condição natural de certas coisas, que as torna suscetíveis de se destruir ou avariar, espontaneamente e sem intervenção de qualquer causa externa.

VIGÊNCIA DA APÓLICE: É o período de validade da cobertura da Apólice e/ou Endosso, podendo ser inferior a um ano, anual ou plurianual.

VISTORIA DE SINISTRO: Inspeção efetuada pela Seguradora em caso de sinistro, através de peritos habilitados, para verificar os danos ou prejuízos sofridos.

CLÁUSULA 5ª – OBJETO DO SEGURO

- 5.1. Imóvel de uso residencial, compreendendo o prédio, seus anexos, tais como: muros, cercas, garagens, edículas, churrasqueiras, bem como seu conteúdo, composto de móveis, utensílios, equipamentos e instalações pertencentes à Residência Segurada, observadas as exclusões da CLÁUSULA 16ª RISCOS E BENS NÃO COBERTOS.
- 5.2. O imóvel poderá ser classificado como de uso Habitual ou de Veraneio, conforme definições constantes no glossário e ratificado o uso na especificação da apólice.
- 5.3. O tipo de imóvel poderá ser Casa ou Apartamento, em condomínio fechado ou não, devendo estar ratificado na especificação da apólice.
- 5.4. Fica entendido e acordado que é de livre escolha do Segurado as seguintes formas de contratação, ratificadas, na Proposta e especificação da Apólice: Prédio e seu

Conteúdo, somente o Prédio ou somente o Conteúdo.

- 5.5. Quando o imóvel segurado estiver instalado em unidade autônoma de condomínio, o Seguro abrangerá inclusive suas partes comuns, na proporção de sua cota parte.
- 5.5.1. Para as garagens que façam parte de apartamento, haverá cobertura para os objetos ali constantes, caso estes estejam devida e comprovadamente alocados em armário que, trancado, venha a ser arrombado para a efetivação do dano, observada as exclusões prestas na CLÁUSULA 16ª RISCOS E BENS NÃO COBERTOS.
- 5.6. Não estarão amparadas pela Apólice de Seguro contratada, as unidades autônomas integrantes de condomínio ou não, que possuem Seguro Habitacional Obrigatório por força de contratos de financiamentos com recursos do Sistema Financeiro de Habitação e/ou recursos do Sistema Hipotecário, sem prejuízo das coberturas adicionais contratadas e que não estejam previstas na referida apólice.**
- 5.6.1. Nesses casos, o Seguro Residencial será destinando apenas para a cobertura do conteúdo da Residência nas seguintes situações:
- a) Eventuais insuficiências daquela Apólice no caso de esgotamento dos respectivos Limites Máximos de Indenização;
 - b) Alterações construtivas da Residência originalmente financiada, incorporadas em caráter permanente e não cobertas por aquela Apólice.
- 5.7. Para imóvel de uso misto, entendendo por este, aqueles que possuam utilização tanto comercial quanto residencial, estará abrangido pela apólice contratada somente o conteúdo da residência, ainda que o imóvel possua numeração predial única, exceto quando contratado as coberturas adicionais de Escritório em residência e/ou Micro empreender em Residência.
- 5.8. Em caso de haver mais de 01 (uma) residência no terreno ou prédio do endereço de risco constante da Apólice, sob numeração predial única, ocorrendo sinistro, a apólice contratada garantirá somente os danos em que o segurado residir. Para que haja cobertura para as demais residências o segurado deverá possuir uma apólice residencial para cada.

CLÁUSULA 6ª – OBJETIVO

- 6.1. O Seguro tem por objetivo indenizar os prejuízos decorrentes de eventos abrangidos pelas coberturas contratadas pelo Segurado e especificadas na Apólice, até o Limite Máximo de Indenização (LMI) respectivo em observância às Condições Gerais, Condições Especiais, Proposta de Seguro e às que tenham sido comunicadas posteriormente na forma estabelecida na CLÁUSULA 14ª ALTERAÇÃO DO RISCO das Condições Gerais.
- 6.2. Os eventos restringem-se única e exclusivamente àqueles ocorridos no local segurado expressamente especificado na Apólice de Seguro e ocorridos durante a vigência, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais.**

CLÁUSULA 7ª – ÂMBITO GEOGRÁFICO

- 7.1. Considera-se como âmbito geográfico das coberturas todo o território nacional, **salvo disposição em contrário**, que estará prevista expressamente nas condições contratuais.

CLÁUSULA 8ª – DOCUMENTOS DO SEGURO

- 8.1. Integram o contrato do Seguro: a Proposta, Apólice e seus eventuais anexos, as Condições Gerais e Especiais.
- 8.2. **Não é válida a presunção de que a Seguradora tenha conhecimento de circunstâncias que não constem dos documentos citados nesta Cláusula, e daquelas que não lhe tenham sido comunicadas posteriormente na forma estabelecida na CLÁUSULA 14ª ALTERAÇÃO DO RISCO das Condições Gerais.**

CLÁUSULA 9ª – FORMA DE CONTRATAÇÃO

- 9.1. Todas as coberturas contratadas na Apólice são a primeiro risco absoluto, sem aplicação de rateio. Sendo o sinistro passível de cobertura, a Seguradora responderá integralmente pelos prejuízos indenizáveis até o respectivo Limite Máximo de Indenização (LMI) contratado.

CLÁUSULA 10ª – ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO

- 10.1. O Seguro é caracterizado pela conjugação de várias coberturas em 01 (uma) única Apólice, sendo obrigatória a contratação da cobertura Básica de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça e, no mínimo, mais 01 (uma) das coberturas adicionais.
- 10.2. A contratação do Seguro deverá ser feita por meio de Proposta que contenha os elementos essenciais, tais como: Tipo de Construção e Ocupação do Imóvel, Destinação e Valores da Importância a ser segurada, Coberturas pretendidas, CEP e Localização do Imóvel, bem como Dados Cadastrais do Cliente (nome, CPF, telefone, e-mail) para exame de aceitação ou recusa do risco proposto, bem como a informação da existência de outros Seguros cobrindo os mesmos interesses contra os mesmos riscos, assinada pelo proponente, seu representante ou seu Corretor de Seguro.
- 10.3. A Seguradora fornecerá ao proponente ou ao seu Corretor de Seguros o protocolo que identifique a Proposta, assim como a data e hora de seu recebimento.
- 10.4. O prazo da Seguradora para a Aceitação ou recusa da Proposta é de 15 (quinze) dias, contados da data do seu recebimento, sejam para seguros novos, alterações que impliquem em modificações dos riscos originalmente aceitos ou renovações, devidamente acompanhada de toda documentação necessária para análise.
 - 10.4.1 No caso do proponente ser pessoa física, o prazo estabelecido no item 10.4 desta cláusula ficará suspenso, caso a Seguradora solicite documentos complementares para análise do risco, o que poderá ser feito apenas uma vez, continuando a sua contagem a partir da data de entrega dos documentos.
 - 10.4.2 No caso do proponente ser pessoa jurídica, o prazo estabelecido no item 10.4 desta cláusula ficará suspenso, continuando a sua contagem a partir da data de entrega dos documentos. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o período de 15 dias, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos para avaliação da Proposta ou taxaçaõ do risco.
- 10.5. Nos casos em que a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração da cobertura de resseguro facultativo, o prazo para manifestação será suspenso, até que

- o ressegurador se manifeste formalmente. Nesta hipótese, é vedada a cobrança de prêmio total ou parcial, até que seja integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada a aceitação da Proposta. A Seguradora deverá informar por escrito, ao proponente ou ao Corretor sobre a inexistência de cobertura.
- 10.6 A Seguradora comunicará formalmente ao proponente ou ao Corretor de seguros a não aceitação da proposta, especificando os motivos técnicos, ou a sua aceitação conforme emissão do documento.
- 10.7 A ausência de manifestação por escrito da Seguradora nos prazos previstos anteriormente caracterizará a aceitação tácita da Proposta. Haverá cobertura provisória a partir do momento da transmissão da proposta até a aceitação formal do risco pela Seguradora. Na hipótese de recusa do risco, a cobertura provisória será encerrada imediatamente. Caso for escolhida a forma de pagamento em boleto, haverá cobrança parcial ou total do prêmio antes da aceitação da proposta e na hipótese de recusa do risco com recebimento do prêmio, haverá cobertura por mais 2 (dois) dias a contar da data de formalização da recusa ao Proponente e/ou ao Corretor. Em caso de ausência de sinistro neste período, o prêmio deverá ser restituído no prazo máximo de 10 dias corridos a partir da recusa, com o valor atualizado desde a data do seu recebimento.
- 10.8 A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 dias, a partir da data de aceitação da Proposta.
- 10.9 As partes são obrigadas a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes, nos exatos termos do artigo 765 do Código Civil.

CLÁUSULA 11ª – INSPEÇÃO DE RISCO

- 11.1. A Seguradora se reserva o direito de realizar as diligências que entender necessárias para melhor análise do local segurado, sejam estas durante a análise da Proposta e/ou durante a vigência da Apólice, devendo o Segurado viabilizar tais medidas, bem como, disponibilizar quaisquer documentos e esclarecimentos que venham a ser solicitados.
- 11.2. Em consequência da medida prevista no item anterior, ficará reservado à Seguradora o direito de suspender a cobertura mediante notificação prévia, quando for constatado no imóvel qualquer situação grave de iminente perigo ou que não tenham sido tomadas pelo Segurado, após sua constatação, as providências cabíveis ou recomendáveis para sanar tal situação.
- 11.3. Havendo a suspensão da cobertura, será devolvido ao Segurado o prêmio correspondente ao período em que a cobertura ficou suspensa, na base *pro rata temporis*, atualizado conforme disposto Cláusula 32ª ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO das Condições Gerais.
- 11.4. Tão logo o Segurado tome as providências que lhe forem determinadas pela Seguradora, a cobertura poderá ser reabilitada nos termos originalmente contratados.

CLÁUSULA 12ª – VIGÊNCIA

- 12.1. Salvo estipulação expressa em contrário, a Apólice vigorará pelo prazo de 1 (um) ano a partir das 24 horas dos dias expressos como início e término de vigência respectivamente.

- 12.2. No caso da Proposta ter sido recepcionada, com adiantamento parcial ou total do prêmio devido, e havendo a aceitação do risco pela Seguradora, a Apólice terá seu início de vigência a partir da data da recepção da Proposta pela Seguradora.
- 12.3. No caso da Proposta ter sido recepcionada, sem adiantamento de qualquer valor para pagamento do prêmio, a Apólice terá seu início de vigência a partir da data de aceitação da Proposta ou com data posterior se solicitado pelo proponente ou por seu Corretor de Seguros.
- 12.4. A vigência para os casos em que as contratações ocorrerem através de Apólices Coletivas poderão ter a Vigência Mensal.

CLÁUSULA 13ª – RENOVAÇÃO

- 13.1. Ocorrendo a renovação do Seguro haverá emissão de uma nova apólice, sob nova numeração, prevalecendo para a nova vigência as Condições, prêmios e franquias que estiverem válidas na data da renovação.
- a) Renovação automática: esta poderá ser realizada 1 (uma) única vez, pelo mesmo prazo, devendo as renovações posteriores serem feitas, obrigatoriamente, de forma expressa.
 - b) Renovação Expressa: ao término de vigência da Apólice, a Seguradora poderá propor a renovação do Seguro, ficando facultado ao Segurado, desistir, cancelar ou alterar a Proposta de renovação.
 - c) Renovação de Apólice Coletiva: Caso não ocorra a renovação da apólice, as coberturas do certificado individual permanecerão em vigor pelo período correspondente aos prêmios já pagos.
- 13.2. **Caso a Seguradora não tenha interesse na renovação do seguro, esta comunicará aos segurados e, no caso de apólice coletiva, ao estipulante mediante aviso prévio de, no mínimo, 30 dias que antecedam o final de vigência da apólice.**

CLÁUSULA 14ª – ALTERAÇÃO DO RISCO

- 14.1. As alterações a seguir enumeradas, ocorrendo durante a vigência da Apólice, deverão ser imediata e obrigatoriamente comunicadas por escrito pelo Segurado ou quem representá-lo à Seguradora, sob pena de perda do direito a indenização, conforme artigos 768 e 769 do Código Civil Brasileiro vigente, bem como CLÁUSULA 17ª PERDA DE DIREITOS. Referidas comunicações servem para reanálise da Seguradora sobre seu interesse na cobertura do novo risco e estabelecimento eventual de novas bases da Apólice:
- a) Alteração da natureza da ocupação exercida, a qual foi considerada pela Seguradora para aceitação do risco, e discriminada na especificação da apólice. Exemplos: se a apólice especifica que a ocupação do risco é Residência Habitual, quando na realidade ocupação é Residência de Veraneio; se a apólice especifica que a ocupação do risco é Residência Habitual, quando na realidade ocupação é empresarial, entre outras situações;
 - b) Desabituação do imóvel segurado e/ou que contenha os bens segurados, entendendo por esta a desocupação do imóvel pelo Segurado, quaisquer moradores ou empregados da Residência Segurada por 30 (trinta) dias seguidos ou mais, independentemente de seu motivo;

- c) Quaisquer obras de construção civil que impliquem em ampliação ou alteração estrutural da Residência Segurada;
 - d) Quaisquer outras circunstâncias que agravem o risco;
- 14.2. O agravamento do risco poderá ou não ser aceito pela Seguradora, aplicando-se as seguintes disposições:
- a) A Seguradora disporá de 15 (quinze) dias para análise das alterações informadas contados a partir da data em que recebeu a comunicação do agravamento;
 - b) Sendo aceito o novo risco, a Seguradora realizará a cobrança adicional do prêmio, quando couber, bem como disporá de 15 (quinze) dias para a emissão do respectivo endosso, sendo mantido o termo final de vigência da apólice;
 - c) Em caso de não aceitação, a Seguradora cancelará a Apólice a partir da data subsequente ao prazo de 30 dias contados a partir do recebimento, pelo Segurado ou seu representante, da notificação da recusa do risco alterado. Neste caso, a Seguradora restituirá ao Segurado o prêmio pago, proporcionalmente, ao período a decorrer de vigência da Apólice;
 - d) Em caso de aceitação da alteração do risco que implique em cobrança adicional de prêmio, cabe ao Segurado efetuar o pagamento na data prevista no Endosso, sob pena de cancelamento da Apólice, conforme o disposto na CLÁUSULA 18ª PAGAMENTO DO PRÊMIO.
- 14.3. O Segurado, a qualquer tempo, poderá subscrever nova Proposta ou solicitar emissão de Endosso para alteração do Limite Máximo de Indenização das coberturas contratadas, ficando a critério da Seguradora sua aceitação e alteração do prêmio, quando couber.

CLÁUSULA 15ª – RISCOS COBERTOS

- 15.1. Consideram-se riscos cobertos:
- 15.1.1. Aqueles definidos nas Condições Especiais, exclusivamente em decorrência de cada cobertura contratada e que esteja expressamente especificada na Apólice, ressaltando que **a cobertura Básica de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça é a única de contratação obrigatória e, no mínimo, mais uma das coberturas adicionais constantes nas Condições Especiais.**
 - 15.1.2. As despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado, até o Limite Máximo de Indenização da cobertura contratada, durante e/ou após a ocorrência de um sinistro, bem como, os valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.
 - 15.1.3. As quantias devidas e as despendidas por danos materiais e/ou corporais causados a terceiros, relativas às coberturas de responsabilidade civil, desde que o Segurado tenha sido responsabilizado por eles, por decisão judicial ou decisão em juízo arbitral, ou por acordo com os terceiros prejudicados, mediante a anuência da sociedade seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato, ou por acordo expressamente autorizado pela Seguradora.

CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS

16.1. Salvo estipulação em contrário nas Condições Especiais ou na especificação da Apólice, a Seguradora não indenizará os prejuízos decorrentes de:

- a) Perdas e danos de qualquer natureza oriundos de construção, reconstrução, reforma, demolição, obras de instalação ou montagem de máquinas e equipamentos, bem como qualquer tipo de obra de manutenção do imóvel segurado, quando estes tenham contribuído diretamente para sua vulnerabilidade;**
- b) Guerra ou invasão, atos de inimigos estrangeiros, atos de hostilidade (com ou sem declaração de guerra), guerra civil, guerra química, guerra bacteriológica, operações bélicas, rebelião ou revolução, insurreição, poder militar usurpante ou usurpado ou atividades maliciosas de pessoas a favor de ou em ligação com qualquer organização política; e ainda, prejuízos, danos, custos ou gastos de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de ou conexos a qualquer ato de terrorismo, desconsiderando-se qualquer outra causa ou evento que tenha contribuído concorrentemente ou em qualquer outra sequência para o prejuízo. Para fins deste disposto, ato de terrorismo significa um ato que abrange, mas não se limita apenas, ao uso de força ou violência e/ou a ameaça destes, de qualquer pessoa ou grupo(s) de pessoas, quer agindo sozinhas ou em nome ou em conexão com qualquer organização(ções) ou governo(s), cometido com propósito político, religioso, ideológico ou similares, incluída a intenção de influenciar qualquer governo e/ou a levar a população, ou qualquer parte da população, ao medo. Estão excluídos também prejuízos, danos, custos ou gastos de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de ou em conexão a qualquer ação realizada para controlar, prevenir, suprimir ou relacionada de qualquer maneira com qualquer ato de terrorismo;**
- c) Atos de autoridade pública como confisco, nacionalização, requisição, sequestro, arresto, apreensão, destruição ou requisição que cause perdas ou danos aos bens segurados, salvo para evitar propagação de danos cobertos pela Apólice;**
- d) Danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente;**
- e) Dano causado por atos ilícitos dolosos ou culpa grave equiparável ao dolo praticado pelo Segurado, beneficiário ou representante legal, de um ou de outro. Se o Segurado for pessoa jurídica, a exclusão se aplica aos sócios controladores da empresa segurada, aos seus dirigentes e administradores legais, aos beneficiários, e aos respectivos representantes legais;**
- f) Perdas e danos por ação de cupins e outros insetos;**
- g) Extravio, apropriação indébita, estelionato ou simples desaparecimento de bens do imóvel segurado, inclusive os ocorridos durante ou após os eventos cobertos;**
- h) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio,**

defeito latente, desarranjo mecânico, corrosão de origem mecânica, térmica ou química, incrustação, ferrugem, fadiga, inclusive quaisquer efeitos ou influências atmosféricas, oxidação, erosão, escamações, cavitação mofo e umidade;

- i) Mau uso, defeitos de fabricação, vício intrínseco, má qualidade, ruptura, danos por falta ou inadequação de manutenção, mau acondicionamento e erro de projeto;
- j) Poluição, contaminação e vazamento ou qualquer outro dano ambiental e o eventual desentulho correspondente;
- k) Danos morais, salvo quando contratada cobertura adicional;
- l) Utilização do imóvel que não seja estritamente residencial, exceto quando contratadas as coberturas adicionais de Escritório em Residência e Microempreendedor em Residência;
- m) Não observância das normas técnicas vigentes quando elas forem aplicáveis para a proteção dos riscos cobertos;
- n) Perdas ou danos causados por quaisquer falhas ou defeitos preexistentes à data de início de vigência do Seguro;
- o) Os danos causados devido ao transbordamento ou cheia de rios, canais, valetas, calhas, ralos, bueiros ou quaisquer outros elementos de escoamento, salvo quando contratado cobertura específica;
- p) Infiltração e/ou vazamento de água ou qualquer outra substância, inclusive por entupimento, independente da origem, de calhas, esgoto, caixa d'água, reservatórios, eletrodomésticos, telhados, lajes, pavimentos, pias, ralos, banheiras, piscinas, encanamentos, mangueiras, hidrantes, bebedouros, chuveiros, *sprinklers*, irrigadores, duchas, bombas, máquinas e equipamentos, água de torneiras ou registros, ainda que deixados abertos por descuido;
- q) Bens de uso comum do condomínio quando o imóvel segurado pertencer a um condomínio;
- r) Danos estéticos;
- s) Riscos cibernéticos, incluindo quaisquer atos relacionados, suas incidências sobre sistemas de computador, seus dados e respectivos danos, perda cibernética, perda, dano, responsabilidade, custo ou despesa de qualquer natureza gerada direta ou indiretamente por, contribuído para, resultante de, decorrente de ou em conexão com qualquer perda de uso, redução de funcionalidade, reparo, substituição, restauração ou reprodução de qualquer dado, incluindo qualquer quantia relacionada ao valor de tais dados; independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua simultaneamente ou em qualquer outra sequência do mesmo;
- t) Lucros cessantes, lucros esperados, multas, juros, encargos financeiros de qualquer espécie e outros prejuízos indiretos, ainda que resultantes de um dos riscos cobertos, salvo expressa inclusão.

16.2. A Apólice de seguro não cobre os seguintes Bens, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais de cada cobertura adicional contratada:

- a) Dinheiro em espécie, moedas, certificados de títulos, ações, selos, cupons e todas as outras formas de títulos, conhecimentos, cheques, saques, ordens de pagamento, vales transporte, refeição, alimentação e similares, apólice de seguro e quaisquer instrumentos ou contratos, negociáveis ou não

- representando dinheiro ou bens ou interesses nos mesmos;
- b) Comestíveis, bebidas, perfumes, cosméticos e semelhantes;
 - c) Animais;
 - d) Qualquer espécie de veículo, aeronave, embarcação, motocicleta, tripulados ou não, bem como qualquer espécie de objetos, peças e acessórios que estejam em seu interior ou pertencentes à estes, mesmo quando estiverem na garagem ou em outras dependências da Residência Segurada, exceto quando for contratada a cobertura específica de Carro na Garagem (exclusivamente para automóveis);
 - e) O próprio terreno da Residência Segurada, alicerces e fundações, poços naturais, caipiras, artesanais, semiartesanais, cisternas e demais reservatórios subterrâneos;
 - f) Despesas com mão de obra especializada e/ou reposição de materiais específicos utilizados em restauração para Imóveis tombados (que constituam o patrimônio cultural brasileiro) pela União, Estado ou Município;
 - g) Raridades, antiguidades, coleções, joias, pedras e metais preciosos ou semipreciosos, relógios de parede, quadros, objetos de arte, tapetes orientais, livros raros ou quaisquer objetos de valor estimativo;
 - h) Projetos, manuscritos, plantas, croquis, modelos, debuxos, moldes e matrizes;
 - i) Bens de uso pessoal de empregados, de terceiros, recebidos em garantia;
 - j) Bens e equipamentos não inerentes ao uso residencial, exceto:
 - i. Bens destinados a atividade profissional localizados na residência segurada, quando contratadas as coberturas adicionais de Escritório em Residência e/ou Microempreendedor em Residência;
 - ii. Bens utilizados para manutenção da residência segurada;
 - iii. Bens não utilizados para fins comerciais;
 - k) Plantações, florestas, pastos, árvores, plantas e flores em geral;
 - l) Bens que se encontrem em trânsito ou fora da Residência Segurada;
 - m) Imóveis com cobertura de sapé ou piaçava, bem como seus respectivos conteúdos;
 - n) Softwares e/ou sistemas de dados de equipamentos de informática;
 - o) Perda de dados, gravações, back-ups e similares, armazenados ou processados, inclusive os causados por vírus de computador;
 - p) Explosivos, fogos de artifício em geral, armas e munições de qualquer espécie;
 - q) Equipamentos de telefonia celular móvel, *smartphone*, *smartwatches*, bip, tocadores de áudio digital (Ex.: mp3), memória portátil (Ex.: pen drive), assistente pessoal digital (Ex.: da), sistema de posicionamento global (Ex.: GPS), relógios de pulso e monitores cardíacos;
 - r) Casas utilizadas como pensões, exceto moradias coletivas ou similares (*Co living*).
 - s) Mercadorias ou bens de terceiros;
 - t) Equipamentos de uso ou qualificação profissional, exceto se contratada a cobertura de Escritório em Residência ou Microempreendedor em Residência;
 - u) Desgaste, deterioração gradativa, vício próprio, roeduras ou estragos por animais ou pragas, umidade ou mofo;

- v) Aeronaves, embarcações, jetski ou moto aquática, automóveis, motocicletas, motonetas e similares do Segurado ou de terceiros, bem como seus componentes, peças e acessórios. Também não estarão cobertos mercadorias, bens ou equipamentos no interior de quaisquer veículos. Especificamente para automóveis, serão excluídos salvo quando contratada a Cobertura “Carro na Garagem” e respeitando as exclusões específicas da cobertura;
- w) Imóvel usado como república de estudantes ou similares;
- x) Sistemas e equipamentos para aquecimento de água e/ou transformação fotovoltaica a partir da captação de energia solar.

CLÁUSULA 17ª – PERDA DE DIREITOS

17.1. Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente da Apólice, quando:

- a) O Segurado agravar intencionalmente o risco;
- b) Houver fraude, tentativa ou simulação de sinistro, bem como, o agravamento intencional dos danos;
- c) O segurado que não comunicar à sociedade seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização, se ficar comprovado que silenciou de má fé.
- d) O Segurado, seu representante ou o seu Corretor de Seguros não comunicar o sinistro à Seguradora logo que o saiba;
- e) Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta ou no valor do prêmio, perderá o direito à indenização, além de estar o segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido.
- f) Quando as inexatidões e ou omissões a que se referem à alínea “e” não decorrerem de má-fé do Segurado, a Seguradora deverá:
 - I. Na hipótese de não ocorrência do sinistro:
 - a) Cancelar o Seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou
 - b) Mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do Seguro, emitindo o devido endosso e cobrando a diferença do prêmio cabível e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada.
 - II. Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral:
 - a) Após o pagamento da indenização, cancelar o Seguro, podendo reter do prêmio originalmente pactuado, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido acrescido da diferença cabível; ou;
 - b) Permitir a continuidade do Seguro, podendo cobrar a diferença do prêmio cabível ou deduzi-la do valor a ser indenizado e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada.
 - III. Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral:
 - a) Após o pagamento da indenização, cancelar o Seguro, podendo deduzir do valor a ser indenizado, a diferença do prêmio cabível.
- g) O Segurado não fizer declaração verdadeira e completa ou omitir qualquer circunstância relacionada ao sinistro envolvendo o bem objeto do seguro;

- h) O Segurado contratar novo Seguro sobre os mesmos interesses e contra os mesmos riscos, sem comunicar previamente a Seguradora;
 - i) Não observar as Normas Técnicas expedidas pela ABNT, INMETRO e/ou outros órgãos oficiais, bem como recomendações emanadas do fabricante ou ainda todas as normas e regulamentos vigentes para o funcionamento adequado dos equipamentos da Residência;
 - j) Recusar-se a apresentar toda e qualquer documentação que seja exigida e indispensável à comprovação da reclamação de indenização apresentada ou para levantamento dos prejuízos;
 - k) Efetuar qualquer modificação ou alteração na Residência Segurada ou nos objetos segurados, que resultem no agravamento do risco, sem prévia e expressa anuência da Seguradora;
 - l) Não informar a Seguradora sobre:
 - i. Desabitação dos imóveis segurados e/ou que contenham os bens segurados, entendendo por esta a desocupação do imóvel, pelo Segurado, quaisquer moradores ou empregados da Residência Segurada por 30 dias seguidos ou mais, independentemente de seu motivo;
 - ii. Toda e qualquer alteração no objeto do Seguro de acordo com a especificação da Apólice, seja esta estrutural ou ocupacional.
 - m) Na ocorrência de sinistro, as condições de segurança da Residência indicadas pelo Segurado na Proposta estiverem inoperantes ou não forem verdadeiras, circunstância em que o valor indenizável será reduzido na mesma proporção entre o prêmio efetivamente pago e àquele que seria realmente devido sem os descontos concedidos.
- 17.2. Não haverá negativa de pagamento de indenização ou qualquer tipo de penalidade ao Segurado, em decorrência de perguntas do questionário de avaliação de risco, quando aplicado, que utilizem critério subjetivo para a resposta ou possuam múltipla interpretação.
- 17.3. A sociedade seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, poderá mediante comunicação formal:
- I - cancelar o seguro;
 - II - restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou
 - III - dar continuidade ao seguro, cobrando a diferença do prêmio cabível, mediante acordo entre as partes.
- 17.3.1. O cancelamento do seguro só será eficaz trinta dias após a notificação ao segurado, devendo ser restituída a diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

CLÁUSULA 18ª – PAGAMENTO DO PRÊMIO

- 18.1. O prêmio deste seguro é único para a garantia do risco, calculado para a vigência integral da apólice.
- 18.2. A Seguradora encaminhará o documento de cobrança ao Segurado ou, por expressa solicitação deste, ao seu corretor, observada a antecedência mínima de cinco dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento, salvo para os casos em que no ato da contratação tenha sido estipulado forma diversa de

pagamento.

- 18.3. O prêmio de Seguro poderá ser pago à vista ou parcelado de acordo com as políticas da Seguradora, não sendo permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.
- 18.4. O pagamento do prêmio, integral ou parcelado, deve ser realizado, impreterivelmente, na data indicada no respectivo instrumento de cobrança.
- 18.5. A falta de pagamento da primeira parcela ou do prêmio à vista configurará, com comunicação prévia ao segurado, pela sociedade seguradora, a não formalização do presente contrato e a consequente perda de direito a qualquer cobertura.
- 18.6. Configurada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado em função do prêmio efetivamente pago, tomando-se por base a Tabela de Prazo Curto, abaixo demonstrada. Para os percentuais não previstos nesta tabela, serão considerados os períodos de cobertura relativos aos percentuais imediatamente superiores.

TABELA DE PRAZO CURTO

RELAÇÃO % ENTRE A PARCELA DE PRÊMIO PAGA E O PRÊMIO TOTAL DA APÓLICE	FRAÇÃO A SER APLICADA SOBRE A VIGÊNCIA ORIGINAL
13	15/365
20	30/365
27	45/365
30	60/365
37	75/365
40	90/365
46	105/365
50	120/365
56	135/365
60	150/365
66	165/365
70	180/365
73	195/365
75	210/365
78	225/365
80	240/365
83	255/365
85	270/365
88	285/365
90	300/365
93	315/365
95	330/365
98	345/365
100	365/365

18.7. O Segurado ou seu representante será comunicado formalmente acerca do novo prazo de vigência ajustado.

18.8. O Segurado poderá antecipar o pagamento do prêmio fracionado, em sua

- totalidade, mediante redução proporcional dos juros pactuados.
- 18.8.1. Em caso de fracionamento do prêmio único onde for constatada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado de forma proporcional ao prêmio efetivamente pago.
- 18.9. Independente da forma de pagamento escolhida, o Segurado poderá restabelecer o direito às coberturas contratadas, pelo período inicialmente acordado, desde que retome o pagamento do prêmio devido, acrescido dos encargos contratualmente previstos, dentro do período de cobertura estabelecido na tabela acima, condicionado ou não, a critério da Seguradora, na realização de nova inspeção de risco.
- 18.10. Decorrido o período de cobertura previsto na tabela acima, sem que tenha sido pontualizado o pagamento do prêmio em atraso, a Apólice ficará automaticamente e de pleno direito cancelada, sob todos os seus efeitos independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.
- 18.11. Na hipótese de pagamento de prêmio à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, a Seguradora não procederá ao cancelamento da Apólice de Seguro se o Segurado deixar de pagar o financiamento.
- 18.12. Quando a data limite para pagamento do prêmio, à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, ocorrer em feriado bancário ou fim de semana, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente ao vencimento.
- 18.13. O direito à indenização não ficará prejudicado quando o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, devendo o segurado realizar o pagamento dentro do prazo de vencimento.
- 18.14. Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento da Apólice de Seguro, as parcelas vincendas do prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenização, excluído o adicional do fracionamento.
- 18.15. O Segurado fica, desde já, ciente de que qualquer pagamento de prêmio em atraso será acrescido de multa aplicada de uma só vez e juros de mora nos percentuais devidamente expressos na Apólice, e serão devidos a partir do primeiro dia de atraso até a data da efetiva quitação.
- 18.16. Caso a indenização seja feita por meio de reposição do bem, as parcelas vincendas do prêmio permanecem devidas.

CLÁUSULA 19ª – LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA E LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE

19.1. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA

- 19.1.1. O Limite Máximo de Indenização (LMI), contratado pelo Segurado e especificado na Apólice, representa o valor máximo de responsabilidade assumido pela Seguradora para cada cobertura contratada, e obedecendo aos critérios de cálculo da indenização indicados nas Condições Gerais, respeitado o disposto no item 19.2 - Limite Máximo de Garantia da Apólice.
- Em caso de sinistro, o Segurado não poderá alegar excesso de verba em qualquer cobertura para compensação de eventual insuficiência de outra;
 - Fica entendido e acordado que o valor da indenização a que o Segurado terá

direito, com base nas Condições Gerais da Apólice, não poderá ultrapassar o valor do objeto ou do interesse segurado no momento do sinistro, independentemente de qualquer disposição constante da Apólice.

19.1.2. Fica estabelecido que o Limite Máximo de Indenização das coberturas adicionais não poderá ultrapassar a 100% do Limite Máximo de Indenização da cobertura Básica de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça.

19.2. LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE

Não obstante o Limite Máximo de Indenização (LMI) contratado pelo Segurado, por cobertura, a Seguradora poderá estabelecer expressamente na Apólice, o Limite Máximo de Garantia (LMG) por Apólice, por sinistro ou séries de sinistros.

CLÁUSULA 20ª – PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

20.1. Será aplicada a Franquia, quando estabelecida na contratação do Seguro e de acordo com os valores e/ou percentuais expressamente definidos na Apólice. A Franquia refere-se à responsabilidade do segurado nos prejuízos indenizáveis decorrentes de sinistros cobertos, portanto, sempre será deduzida da indenização total.

20.2. Em caso de sinistro previsto e coberto é de responsabilidade da Seguradora somente os prejuízos que ultrapassarem os valores das Franquias discriminados na Apólice.

20.3. Se duas ou mais Franquias previstas na Apólice forem aplicáveis a uma única ocorrência, deverá ser utilizada aquela correspondente a cobertura escolhida pelo Segurado, no entanto, fica vedada a aplicação de mais de uma franquia do mesmo tipo para a mesma cobertura, conforme disposto no item 21.7 da CLÁUSULA 21ª - APURAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DOS PREJUÍZOS.

CLÁUSULA 21ª – APURAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DOS PREJUÍZOS

21.1. Para determinação dos prejuízos e cálculo da indenização, aplicam-se os seguintes critérios:

a) Edificação

Ao prédio segurado e seus anexos, tais como: muros, cercas, garagens, edículas, churrasqueiras, instalações de força, luz, água, para-raios, antenas, interfones, motores, portões, elevadores, bem como tudo que faça parte integrante de sua construção, será aplicada a seguinte regra de cálculo:

i. A apuração dos prejuízos será efetuada com base nos custos de reconstrução ou reparação do imóvel considerando-se as condições anteriores ao sinistro.

b) Conteúdo

Para a apuração do valor indenizável do conteúdo coberto serão aplicadas as seguintes regras de cálculo:

i. Bens Não Depreciados: Considerados aqueles cuja idade seja igual ou menor a 03 anos de uso. Para estes bens a indenização será calculada com base no seu valor de novo praticado pelo varejo nacional (exceto equipamentos de informática e vestuários que seguem regras específicas abaixo listadas);

- ii. **Bens Depreciados:** Considerados aqueles cuja idade seja superior a 03 anos de uso. Para estes bens a indenização será calculada com base no seu valor atual, aplicando-se as regras de depreciação estabelecidas nas tabelas a seguir (exceto equipamentos de informática e vestuários que seguem regras específicas abaixo listadas):

Bens Diversos	
Idade	% de Depreciação
Até 3 anos	Sem depreciação
Acima de 3 até 4 anos	50%
Acima de 4 até 6 anos	60%
Acima de 6 até 8 anos	70%
Acima de 8 anos	80%

Equipamentos de Informática, incluindo celulares e tablets	
Idade	% de Depreciação
Até 1 ano	Sem depreciação
Acima de 1 até 2 anos	25%
Acima de 2 até 3 anos	50%
Acima de 3 até 4 anos	70%
Acima de 4 até 5 anos	80%
Acima de 5 anos	90%

Vestuário	
Preexistência	% de Depreciação
Com comprovação	30%
Sem comprovação	50%

- 21.2. Seja para edificação ou para o conteúdo, sendo iniciada a reconstrução do imóvel ou a reparação/reposição dos bens, dentro do prazo de seis meses da data do sinistro, o Segurado poderá solicitar por escrito à Seguradora, a complementação da indenização, relativa à diferença entre o valor inicialmente recebido (valor atual) e o valor de novo dos materiais necessários à reconstrução do imóvel ou a reparação/reposição dos bens.
- A reparação e reposição dos bens indenizados deverão ser comprovados através de nota fiscal.
 - A referida indenização complementar relativa à depreciação, estará limitada a uma vez o Valor Atual, ou seja, a indenização total (inicial mais complementar) estará limitada ao dobro do Valor Atual;
 - A indenização complementar somente será paga se houver saldo suficiente do Limite Máximo de Indenização da cobertura utilizada.
- 21.3. Mediante acordo entre as partes, admitem-se as hipóteses de pagamento em dinheiro, a reposição ou reparo dos bens sinistrados. Na impossibilidade de reposição dos bens sinistrados, à época da liquidação do sinistro, a indenização devida será paga em dinheiro.

- 21.4. A liquidação de qualquer sinistro, decorrente do Seguro será efetuada em até 30 dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos solicitados pela Seguradora, de acordo com a CLÁUSULA 24ª DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO, e de todas as informações necessárias à sua comprovação. Entretanto, fica reservado a Seguradora o direito de solicitar outros documentos que julgue necessários com base em dúvida fundada e justificável. Neste caso, será suspensa e retomada a contagem do prazo anteriormente informado, a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
- 21.5. Para o pagamento de qualquer indenização efetuado após o prazo de 30 dias, os valores serão atualizados de acordo com a CLÁUSULA 32ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES DE SEGUROS das Condições Gerais.
- 21.6. Os atos ou providências que a Seguradora praticar após o sinistro não importam por si só no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.
- 21.7. Na hipótese de sinistro decorrente de risco simultaneamente amparado por várias coberturas, prevalecerá aquela que for mais favorável ao Segurado, a seu critério, não sendo admitida, em hipótese alguma, a acumulação de coberturas e seus Limites Máximos de Indenizações contratados.
- 21.8. Os encargos decorrentes de eventual tradução dos documentos necessários ao recebimento de indenização correrão totalmente a cargo da Seguradora.

CLÁUSULA 22ª – PERDA TOTAL

22.1. Fica caracterizada a Perda Total, quando:

- a) O objeto segurado é destruído, ou tão extensamente danificado, que perde as suas características principais;
- b) O custo de reconstrução, reparação e/ou recuperação do bem sinistrado atingir ou ultrapassar a 75% do seu valor atual.

CLÁUSULA 23ª – PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO

- 23.1. No caso de sinistro que venha a ser indenizável pela Apólice, deverá, o Segurado, ou quem suas vezes fizer, sob pena de perder o direito à indenização devida:
- a) Comunicá-lo imediatamente à Seguradora, pela via mais rápida ao seu alcance;
 - b) Fazer constar da comunicação: data, hora, local, bens sinistrados e causas prováveis do sinistro;
 - c) Tomar as providências consideradas inadiáveis para resguardar os interesses comuns e minorar os prejuízos;
 - d) Permitir ao representante da Seguradora o acesso ao local do sinistro e prestar-lhe as informações e os esclarecimentos solicitados, colocando-lhe à disposição a documentação para comprovação ou apuração dos prejuízos;
 - e) Preservar as partes danificadas e possibilitar a inspeção das mesmas pelo representante da Seguradora;
 - f) Aguardar autorização da Seguradora para dar início a qualquer reconstrução,

- reparação ou reposição dos bens;
- g) Informar a existência de outros Seguros para cobertura dos mesmos riscos;
 - h) Comunicar à Seguradora qualquer notificação judicial, extrajudicial ou administrativa que chegue ao seu conhecimento e que esteja relacionada ao sinistro;
 - i) Não fazer qualquer acordo, assumir responsabilidades ou despesas perante terceiros, sem o prévio e expresso consentimento da Seguradora.
- 23.2. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial, com o terceiro prejudicado, seus beneficiários e herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora se tiver sua prévia e expressa anuência. Na hipótese de recusa do Segurado em aceitar o acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde já acordado que a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima daquela pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo.
- 23.3. O advogado de defesa do Segurado em ação civil será de sua escolha, porém a Seguradora poderá intervir na lide, na qualidade de assistente.
- 23.4. Em caso de falecimento do Segurado e até que seja realizada a partilha dos bens de sua propriedade, o espólio sucederá o Segurado em todos os seus direitos e obrigações, devendo, portanto, ser responsável pelo pagamento dos prêmios e, por meio de seu representante legal, informar qualquer modificação ocorrida na apólice e/ou risco segurado, como a alteração do endereço para o qual devem ser enviados os boletos de cobrança ou da conta bancária para débito automático do prêmio, sob pena de perda do direito à indenização.
- I -** Para qualquer modificação na apólice, o representante legal do espólio deverá comprovar a sua nomeação e a aceitação do encargo.
- II -** Eventual indenização devida relativa ao bem segurado de propriedade do de cujus será paga em favor do espólio.
- III -** Não haverá alteração na classe de bônus, com exceção de inclusão de novo local na apólice, que não será considerado o mesmo bônus, iniciando a bonificação a partir do novo local.

CLÁUSULA 24ª – DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO

- 24.1. Em caso de sinistro coberto poderão ser solicitados durante a regulação, conforme a sua relação com o sinistro ocorrido, os seguintes documentos:
- a) Comunicação de aviso de sinistro devendo conter a data e horário da ocorrência, bem como as circunstâncias do evento;
 - b) Especificação detalhada de todos os prejuízos sofridos;
 - c) Boletim de ocorrência policial;
 - d) Laudo do instituto de meteorologia;
 - e) Boletim de ocorrência do corpo de bombeiros;
 - f) Orçamento discriminativo para reparo e/ou substituição dos bens sinistrados;
 - g) Fatura comercial/nota fiscal dos reparos e/ou substituições executadas;
 - h) Comprovação de propriedade da Residência ou equipamento danificado;
 - i) Comprovantes das despesas efetuadas no combate ao sinistro;
 - j) Contrato de locação da Residência com os respectivos recibos de pagamento dos aluguéis;
 - k) Carteira de trabalho do empregado;
 - l) Carteira de identidade e CPF do terceiro;
 - m) Aviso de alta ou atendimento médico (laudo médico e exames realizados)

- do terceiro;
- n) Protocolo de pedido de ressarcimento para a concessionária de energia, em aparelhos elétricos devido a picos de tensão;
- 24.2. Outros documentos necessários à comprovação dos prejuízos poderão ser solicitados no decorrer da regulação do sinistro, o que acarretará a suspensão do processo indenizatório até o dia útil subsequente ao recebimento da documentação complementar solicitada.
- 24.3. A Seguradora pode exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito que porventura tiver sido instaurado.
- 24.4. Todas as despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação correrão por conta do Segurado, salvo as diretamente realizadas pela Seguradora.
- 24.4.1. Para reembolso de despesas efetuadas no exterior, serão aceitos para liquidação de sinistro os documentos na língua do país de origem da despesa.

CLÁUSULA 25ª – SEGURO CONTRATADO PELO LOCATÁRIO DA RESIDÊNCIA

- 25.1. Para os casos em que o Seguro tenha sido contratado por locatário residente na Residência Segurada, na ocorrência de sinistro indenizável serão observadas as seguintes condições:
- a) Ocorrendo danos ao PRÉDIO, a indenização devida estará limitada ao Limite Máximo de Indenização das coberturas de natureza predial e será paga diretamente ao proprietário da Residência independentemente da existência ou não de cláusula beneficiária em favor deste;
- b) Ocorrendo danos ao CONTEÚDO, a indenização devida estará limitada ao Limite Máximo de Indenização das coberturas correspondentes e será paga diretamente ao Segurado;
- c) Ocorrendo danos ao PRÉDIO e ao CONTEÚDO simultaneamente, a indenização relativa ao PRÉDIO será paga conforme alínea “a” acima descrita e a indenização relativa ao CONTEÚDO será paga conforme alínea “b”;
- d) Em caso de insuficiência de verba para indenizar o PRÉDIO e o CONTEÚDO no mesmo sinistro, prioritariamente será indenizado o CONTEÚDO em favor do Segurado da Apólice.

CLÁUSULA 26ª – SALVADOS

- 26.1. O Segurado deverá utilizar-se de todos os meios possíveis para proteger e preservar os bens segurados, durante ou após a ocorrência de qualquer sinistro.
- 26.2. A Seguradora poderá tomar providências para preservar os salvados, entretanto estas medidas não implicarão no reconhecimento da obrigação de indenizar os danos ocorridos.
- 26.3. No caso de sinistro indenizado, os salvados passam automaticamente à propriedade da Seguradora, não podendo o Segurado dispor dos mesmos sem expressa autorização desta, exceto nos casos em que tenha sido deduzido o valor do salvado, quando da indenização.

CLÁUSULA 27ª – CONCORRÊNCIA DE APÓLICE

- 27.1. O Segurado que, na vigência da Apólice, pretender obter novo Seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, à todas as Seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.
- 27.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização esteja sujeita às disposições da Apólice, será constituído pela soma das seguintes parcelas:
- a) Despesas, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade;
 - b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das Seguradoras envolvidas.
- 27.3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:
- a) Despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do sinistro;
 - b) Valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa;
 - c) Danos sofridos pelos bens segurados.
- 27.4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada.
- 27.5. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em Apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:
- I. Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se a respectiva Apólice fosse a única vigente, considerando-se, quando for o caso, Franquias, Participações obrigatórias do Segurado, Limite Máximo de Indenização da cobertura e cláusulas de rateio;
 - II. Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada:
 - a) Se, para uma determinada Apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo Limite Máximo de Garantia, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras Apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e Limites Máximos de Indenização. O valor restante do Limite Máximo de Garantia da Apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os Limites Máximos de Indenização destas coberturas;
 - b) Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo com o inciso I deste artigo.
 - III. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas

- concorrentes de diferentes Apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II deste artigo;
- IV. Se a quantia a que se refere o inciso III deste artigo for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver;
 - V. Se a quantia estabelecida no inciso III for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele inciso.
- 27.6. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada Seguradora na indenização paga.
- 27.7. Salvo disposição em contrário, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, aos demais participantes.

CLÁUSULA 28ª – REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

- 28.1. Se durante a vigência da Apólice ocorrer sinistro indenizável, o valor da indenização paga será descontado do Limite Máximo de Indenização da cobertura utilizada, a partir da data da ocorrência do sinistro, não tendo o Segurado direito a restituição do prêmio correspondente à redução.
- 28.2. É facultada ao Segurado a reintegração do Limite Máximo de Indenização da cobertura utilizada, desde que expressamente solicitado e com anuência da Seguradora, mediante cobrança de prêmio adicional, o qual será calculado a partir da data da ocorrência do sinistro até o término de vigência do contrato.
- 28.3. Ocorrendo novo sinistro antes da anuência da Seguradora quanto à Reintegração do Limite Máximo de Indenização o valor indenizável estará limitado ao saldo residual da respectiva cobertura.

CLÁUSULA 29ª – RESCISÃO E CANCELAMENTO

- 29.1. A Apólice de Seguro, será cancelada em todos seus efeitos quando a indenização ou a série de indenizações pagas atingirem o Limite Máximo de Indenização da cobertura Básica de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça e/ou atingir o Limite Máximo de Garantia expressamente estabelecido na Apólice.
- 29.1.2. Ocorrendo o referido cancelamento não será devida, sob hipótese alguma, a devolução de prêmios das coberturas não utilizadas, em virtude do desconto concedido pela contratação simultânea de mais de uma cobertura, salvo quando tratar-se de Seguro por prazo longo (plurianual), caso em que a Seguradora devolverá ao Segurado o prêmio correspondente aos anos seguintes ao aniversário da Apólice subsequente à data da ocorrência do sinistro, em base *pro rata temporis*.
- 29.2. Por outro lado, a Apólice poderá ser rescindida total ou parcialmente, a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes contratantes e, neste caso, a Seguradora reterá o prêmio recebido, observando as seguintes condições:
- a) Se a rescisão for por iniciativa do Segurado, a Seguradora reterá do

prêmio recebido, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a tabela a seguir:

RELAÇÃO % ENTRE A PARCELA DE PRÊMIO PAGA E O PRÊMIO TOTAL DA APÓLICE	FRAÇÃO A SER APLICADA SOBRE A VIGÊNCIA ORIGINAL
13	15/365
20	30/365
27	45/365
30	60/365
37	75/365
40	90/365
46	105/365
50	120/365
56	135/365
60	150/365
66	165/365
70	180/365
73	195/365
75	210/365
78	225/365
80	240/365
83	255/365
85	270/365
88	285/365
90	300/365
93	315/365
95	330/365
98	345/365
100	365/365

- Para os prazos não previstos na tabela acima, deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.
- Se por iniciativa da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido (*pro rata temporis*).
- Automaticamente e de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, quando ocorrer qualquer das situações descritas na cláusula 17ª – PERDA DE DIREITOS.
- Quando ocorrer a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, ocasião em que o prazo de vigência da apólice será reduzido com posterior cancelamento desta, de acordo com a regra prevista na cláusula 18.5 acima.

29.3. Os valores a serem restituídos deverão ser atualizados conforme Cláusula 32ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES DE SEGUROS, das Condições Gerais.

CLÁUSULA 30ª – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

- 30.1. Efetivado o pagamento da indenização, a Seguradora sub-rogara-se nos limites do respectivo valor indenizado, nos direitos e ações que competirem ao Segurado contra o autor do dano, valendo o comprovante da indenização como título certo desta cessão de direitos.
- 30.2. Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano for causado pelo cônjuge do Segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.
- 30.3. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extingam, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere esta cláusula.

CLÁUSULA 31ª – BENEFICIÁRIOS

- 31.1. São as pessoas indicadas pelo segurado, ratificadas na especificação da apólice, ou reconhecidas pela legislação em vigor ou, ainda, indicadas por decisão judicial.

CLÁUSULA 32ª – ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO

32.1. Do Índice

Quando da correção de valores, será utilizado o índice IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo / Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

32.2. Prazos de Exigibilidade

a) Cancelamento da Apólice:

A exigibilidade para atualização ocorrerá a partir da data do recebimento da solicitação ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora.

b) Recusa da Proposta:

A exigibilidade ocorrerá a partir da data da formalização da recusa se ultrapassado o prazo de dez dias, com atualização a partir da data do recebimento do prêmio.

c) Recebimento indevido de prêmio pela Seguradora:

A exigibilidade ocorrerá a partir da data do recebimento do prêmio.

d) Pagamento de indenizações e Demais Valores:

A exigibilidade ocorrerá a partir da data de ocorrência do evento, pela variação positiva do índice estabelecido, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento.

32.3. Cálculo da Atualização

A atualização será feita com base na variação positiva entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e o índice imediatamente anterior à data de sua liquidação.

32.4. Aplicação de Mora

Os juros moratórios, de 0,3% ao dia, e multa de 2%, serão devidos a partir do primeiro dia após o prazo de liquidação previsto nestas Condições Contratuais, respeitada a regulação específica, particularmente, no que se refere ao limite temporal para a liquidação e a faculdade de suspensão da respectiva contagem.

CLÁUSULA 33ª – ESTIPULANTE

Para as Apólices contratadas por Estipulantes, os itens abaixo serão considerados:

33.1. Obrigações do Estipulante:

- a) Fornecer à Seguradora todas as informações solicitadas para fins de análise e aceitação do risco, inclusive os dados cadastrais;
- b) Manter a Seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos Segurados, alterações na natureza do risco coberto, bem como quaisquer eventos que possam, no futuro, resultar em sinistro, de acordo com o definido contratualmente;
- c) Fornecer ao Segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas à Apólice de Seguro;
- d) Discriminar o valor do prêmio do Seguro no instrumento de cobrança quando este for de sua responsabilidade;
- e) Repassar os prêmios à Seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente;
- f) Repassar aos Segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à Apólice;
- g) Discriminar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Seguradora, nos documentos e comunicações referentes ao Seguro, emitidos para o Segurado;
- h) Comunicar de imediato à Seguradora, tão logo tome conhecimento, a ocorrência de qualquer sinistro ou expectativa de sinistro referente ao grupo que representa;
- i) Incluir nos documentos relativos aos pagamentos efetuados pelos Segurados a informação de que o não pagamento do prêmio poderá ocasionar o cancelamento da cobertura do Seguro;
- j) Dar ciência aos Segurados dos procedimentos e prazos estipulados para liquidação dos sinistros;
- k) Comunicar, de imediato, à SUSEP, quaisquer procedimentos que considerar irregular quanto ao Seguro contratado;
- l) Fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela estabelecido;
- m) Informar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Seguradora, bem como o percentual de participação no risco, no caso de cosseguro, em qualquer material de promoção ou propaganda do Seguro, em caráter tipográfico maior ou igual ao do estipulante.

33.2. Seguros Contributários

33.3. Nos Seguros contributários, o não repasse dos prêmios à Seguradora pelo Estipulante nos prazos contratualmente estabelecidos pode acarretar o cancelamento da Apólice.

33.4. Vedações - É expressamente vedado ao estipulante nos Seguros contributários:

- a) Cobrar, dos Segurados, quaisquer valores relativos ao Seguro, além dos especificados pela Seguradora;
- b) Rescindir a Apólice sem anuência prévia e expressa de um número de Segurados que represente, no mínimo, três quartos do grupo segurado;
- c) Efetuar propaganda e promoção do Seguro sem prévia anuência da Seguradora, e sem respeitar a fidedignidade das informações quanto ao Seguro que será contratado;
- d) Vincular a contratação de Seguros a qualquer de seus produtos, ressalvada a hipótese em que tal contratação sirva de garantia direta a estes produtos.

33.5. Remuneração

Na hipótese de pagamento de qualquer remuneração ao estipulante, é obrigatório constar no certificado individual e da Proposta de adesão, o seu percentual e valor, devendo o Segurado ser informado também sobre os valores monetários deste pagamento sempre que nele houver qualquer alteração.

33.6. Obrigações da Seguradora

A Seguradora fica obrigada a informar ao Segurado a situação de adimplência do estipulante ou sub-estipulante sempre que lhe solicitado.

33.7. Modificação na Apólice

Qualquer modificação na Apólice, que implicar em ônus ou dever para os Segurados, dependerá da anuência prévia e expressa de Segurados que representem, no mínimo, três quartos do grupo segurado.

CLÁUSULA 34ª – PRESCRIÇÃO

34.1. Qualquer pretensão do Segurado acerca da Apólice contratada prescreve conforme estabelecido nos artigos 205 e 206 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA 35ª – EMBARGOS E SANÇÕES

35.1. Estão excluídos da cobertura desta Apólice todos e quaisquer riscos cuja cobertura e/ou eventual pagamento da respectiva indenização securitária implique para a Seguradora na obrigação de atuar de forma a atrair, em razão de sanções econômicas internacionais unilaterais (comerciais, financeiras ou monetárias), a imposição de privações e outras ações punitivas dirigidas à sua pessoa jurídica, ao seu grupo econômico ou administradores, por parte das autoridades dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, da União Europeia.

35.2. Estão excluídos da cobertura dessa Apólice todos e quaisquer riscos sempre que o pagamento da respectiva indenização securitária esteja vedada, no momento em que seria paga, por sanções econômicas internacionais multilaterais (comerciais, financeiras ou monetárias) impostas por organizações internacionais multilaterais de que o Brasil seja parte, tais como, mas não somente, o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) e a Organização das Nações Unidas (ONU).

35.3. Obriga-se o proponente ou o segurado, previamente à contratação do seguro a informar se ele ou seus beneficiários de indenização ou país (es), estão inseridos em listas de embargos ou sanções;

35.4. Havendo, em meio à vigência da apólice, a inclusão ou exclusão do segurado, de seus beneficiários de indenização ou país (es), nas listas de embargos e Sanções, deverá o segurado informar tempestivamente a esta seguradora a data de inclusão e/ou exclusão sob pena de exclusão da cobertura de seguro.

35.5. O fato gerador para efeito de aplicação dessa regra deverá estar caracterizado no momento do sinistro para fins de risco excluído, observado o disposto no item 2 acima quando do efetivo pagamento da indenização.

35.6. Esta Cláusula de Sanções Econômicas Internacionais prevalece sobre qualquer outra regra expressa ou implícita, constante das Condições Gerais, Especiais ou Particulares desta Apólice, de que decorra a existência de qualquer cobertura securitária.

CLÁUSULA 36ª – FORO

- 36.1 Fica estabelecido que as questões judiciais entre o segurado e a sociedade seguradora serão processadas no foro do domicílio do segurado ou beneficiário, conforme o caso.
- 36.2 Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes contratantes, será válida a eleição de foro diverso daquele previsto no item anterior.

CLÁUSULA 37ª – COBERTURA SIMULTÂNEA

- 37.1. Exclusivamente para alteração do endereço de risco, sendo aceito o endosso de alteração pela Seguradora conforme CLÁUSULA 14ª – ALTERAÇÃO DO RISCO, as coberturas contratadas serão mantidas para o antigo local de risco, sem prejuízo das regras e exclusões contratuais, durante o período de 30 dias anteriores a completa mudança de um local para o outro. Decorrido deste período, a cobertura será apenas para o novo endereço especificado na apólice. Para a extensão da cobertura o Segurado deverá: a) Comunicar à seguradora o endereço do novo local e a data prevista para início e término da mudança; b) Manter preservada a segurança de ambos os locais.
- 37.2. Não estarão garantidas quaisquer perdas e danos decorrentes do transporte dos bens inclusive carga e descarga.

CLÁUSULA 38ª – DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

- 38.1. Fica entendido e acordado que, não obstante o que em contrário possam dispor as Condições Contratuais, este Contrato de Seguro exclui qualquer perda, dano, responsabilidade, reclamação, custo ou despesa de qualquer natureza, direta ou indiretamente causada por, contribuída por, resultante de, decorrente de, ou em conexão com uma doença transmissível ou o medo ou ameaça (real ou percebida) de uma doença transmissível, independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua concomitantemente ou em qualquer outra sequência.
- 38.2. A presente exclusão se aplica independentemente de haver qualquer perda de uso, de ocupação ou de funcionamento dos bens e locais segurados.
- 38.3. Conforme usado neste documento, uma doença transmissível significa qualquer doença que possa ser transmitida por meio de qualquer substância ou agente de qualquer organismo para outro organismo em que:
- 38.3.1. a substância ou agente inclua, mas não se limite a, vírus, bactéria, parasita ou outro organismo ou qualquer variação do mesmo, considerado vivo ou não, e
- 38.3.2. o método de transmissão, direta ou indireta, inclua, mas não se limite a, transmissão por via aérea, transmissão de fluidos corporais, transmissão de ou para qualquer superfície ou objeto, sólido, líquido ou gás ou entre organismos, e
- 38.3.3. a doença, substância ou agente possa causar ou ameaçar danos à saúde ou ao bem-estar humano ou causar ou ameaçar danos a deterioração, perda de valor, de comercialização ou perda de uso de propriedade.
- 38.4. Esta cláusula se aplica a todas as coberturas e extensões de coberturas contratadas na apólice.

SEÇÃO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS

I – INFORMAÇÕES PRELIMINARES

- i. As Condições Especiais abaixo transcritas aplicam-se cada qual à sua respectiva cobertura, sendo as coberturas contratadas pelo Segurado somente aquelas que constarem devidamente expressas em sua Apólice ou respectivos Endossos.
- ii. Ratificam-se os demais itens das Condições Gerais que não tenham sido modificados em decorrência de contratação de qualquer das coberturas adicionais abaixo transcritas.
- iii. O Seguro é caracterizado pela conjugação de várias coberturas, sendo obrigatória a cobertura Básica de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça e, no mínimo, mais uma das coberturas adicionais.

II - COBERTURA BÁSICA

Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Fumaça e Queda de Aeronaves

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais causados à Residência Segurada, inclusive seu conteúdo, decorrentes de:
 - a) Incêndio, inclusive os decorrentes de tumultos, greve e *lock-out*, para os quais não haja necessidade de intervenção das Forças Armadas para a sua repressão;
 - b) Queda de raio, ocorrido dentro da área do terreno ou edificação onde estiverem localizados os bens segurados, desde que se verifiquem vestígios inequívocos da ocorrência da descarga no local segurado;
 - c) Explosão e Implosão de qualquer causa, onde quer que se tenha originado;
 - d) Queda de aeronaves ou outros engenhos aéreos, tripulados ou não;
 - e) Fumaça proveniente de desarranjo no funcionamento de qualquer aparelho, integrante ou formando parte da instalação de calefação ou aquecimento da cozinha da Residência Segurada e somente quando tal aparelho se encontrar conectado a uma chaminé por um cano condutor de fumaça. Estão também garantidos os danos por fumaça proveniente de incêndio ocorrido fora do terreno onde se localiza a Residência Segurada.
- 1.2. Consideram-se ainda, abrangidas pelo Seguro:
 - a) As instalações elétricas, equipamentos eletrônicos, *tablets e laptops (notebook, netbook e ultrabook) e desktops*, inclusive seus acessórios; e
 - b) As despesas de desentulho do local, provenientes da ocorrência de um sinistro coberto pela Apólice.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais, e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida

cobertura de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Perdas ou danos ocasionados em zonas rurais por incêndio, explosão ou implosão, resultante de queima de floresta, matas, prados, pampas, juncais ou semelhantes, quer a queima tenha sido fortuita, quer tenha sido ateadada paralimpeza de terreno pôr fogo;
- b) Perdas ou danos por detonação de engenhos de guerra e/ou explosão nuclear;
- c) Perdas ou danos por explosão de fogos de artifícios, quando estocados no local segurado;
- d) Despesas de programação, desenvolvimento e elaboração de aplicativos (softwares);
- e) Danos Elétricos causados a equipamentos e/ou instalações elétricas ou eletrônicas, mesmo em consequência de queda de raio;
- f) Roubo, furto, apropriação indébita, estelionato ou extorsão, mesmo que decorrente de risco coberto.

III - COBERTURAS ADICIONAIS

Alagamento

1. Riscos cobertos

1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais causados a Residência Segurada, decorrentes da entrada de água:

- a) Entrada de água na residência segurada proveniente de aguaceiro, tromba d'água ou chuva, enchentes, seja ou não consequentes da obstrução ou insuficiência de esgotos, galerias pluviais, desaguadouros ou similares;
- b) Enchentes;
- c) Água proveniente de ruptura de encanamentos, canalizações, adutoras e reservatórios, desde que não pertençam ao imóvel segurado, nem ao edifício do qual faça parte integrante;
- d) Aumento de volume de águas de rios navegáveis e de canais alimentados naturalmente por esses rios.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Alagamento, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Danos causados por água de chuva quando penetrando diretamente no interior do imóvel segurado através de portas, janelas, claraboias, respiradores, ar-condicionado ou ventiladores abertos ou defeituosos;
- b) Danos causados por água de torneira ou registros, ainda que deixados abertos indevidamente;
- c) Maremoto e ressaca;
- d) Desmoronamento total e parcial;

- e) Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, incêndio, explosão e/ou implosão, mesmo quando consequente dos riscos cobertos;
- f) Roubo, furto qualificado ou simples, verificados durante ou depois da ocorrência de um dos riscos cobertos;
- g) Umidade e maresia;
- h) Água proveniente de instalações de chuveiros automáticos (sprinklers);
- i) Infiltração de água ou qualquer outra substância líquida, através de pisos, paredes e tetos;
- j) Bens ao ar livre.

All Risks

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e danos diretamente causados aos bens segurados decorrentes de qualquer causa, excetuados os casos abaixo previstos, acontecidos dentro do território brasileiro.
- 1.2. Para efeito desta cobertura, consideram-se bens segurados joias, adornos, notebooks, laptops, filmadoras, câmeras fotográficas e outros objetos de uso exclusivo e pessoal do Segurado, cônjuge e descendentes, expressamente relacionados nas Condições Particulares da apólice.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª - RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de All Risks, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Perdas e danos decorrentes de uso habitual, desgaste, depreciação gradual e deterioração, processo de limpeza, reparo ou restauração, ação de luz, variação atmosférica, umidade ou chuva, animais daninhos, ou de qualquer outra causa que produza deterioração;
- b) Prejuízos causados por defeito mecânico, elétrico, ou por excesso ou falta de corda;
- c) Perdas e danos aos bens segurados, quando transportados como bagagem, a menos que levadas em maleta de mão, sob a supervisão direta do segurado ou em uso pelo mesmo;
- d) Perdas e danos ocasionados ou facilitados por dolo ou culpa grave do Segurado;
- e) Perdas e danos aos bens segurados quando em poder e pessoas não definidas nesta cobertura;
- f) Perdas e danos resultantes de extorsão.

Anfitrião

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro

indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais causados **acidentalmente** pelo Hóspede Inquilino aos bens da residência anfitriã, durante sua permanência no imóvel segurado.

- 1.2. Os danos materiais ou corporais causados ao Hóspede Inquilino e que sejam decorrentes exclusivamente do uso e conservação do imóvel, somente estarão cobertos quando houver a contratação mútua desta cobertura com a de Responsabilidade Civil Familiar.

2. Entende-se como:

- a) **Anfitrião:** Segurado devidamente registrado **em sites ou aplicativos ou contrato de locação de hospedagem de temporada**, disponibilizando a residência segurada, total ou parcialmente, para hospedar terceiros;
- b) **Hóspede Inquilino:** pessoa devidamente registrada **em sites ou aplicativos ou contrato de locação de hospedagem de temporada**, e que reserva e se hospeda na residência segurada por temporada ou diárias;
- c) **Bens cobertos:** móveis, utensílios, equipamentos e eletrodomésticos.

3. Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Anfitrião, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Quaisquer perdas causadas pelo Hóspede Inquilino após o término do período de reserva;
- b) Furto e Roubo dos bens do anfitrião segurado;
- c) Danos materiais ou corporais causados à terceiros pelo Hóspede Inquilino;
- d) Danos materiais ou corporais sofridos pelo Hóspede Inquilino, exceto quando também houver a cobertura de Responsabilidade Civil Familiar contratada na apólice;
- e) Não repasse ao segurado do valor de aluguel cobrado pelo site intermediador.

4. Não estarão amparados por esta cobertura, os bens que possuem Apólices ou Garantias por força contratual específica dos **sites ou aplicativos ou contrato de locação de hospedagem temporária**, exceto para as eventuais insuficiências de limites daquelas Apólices ou Garantias.

5. Para regulação do sinistro, além do previsto na CLÁUSULA 24ª – DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- a) Comprovante de registro do Anfitrião nos sites ou aplicativos ou contrato de locação de hospedagem temporária;
- b) Comprovante de registro do Hóspede, com a data de entrada e saída do imóvel;
- c) Cópia da Apólice ou Garantia contratadas através dos sites de hospedagem temporária com suas respectivas condições gerais;

- d) **Comprovante dos valores e/ou bens indenizados pelas Apólices ou Garantias contratados através do site ou aplicativo de hospedagem temporária.**

Bens ao Ar Livre p/ Vendaval até Fumaça

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura, por perdas e danos materiais causados aos bens ao ar livre devidamente instalados na residência segurada especificada na apólice, por vendaval, furacão, ciclone, tornado, chuva de granizo e fumaça.
- 1.2. Para efeito desta cobertura, entende-se por:
- a) Bens ao ar livre: bens segurados que estiverem ao ar livre, em terraço, edificações abertas ou semiabertas, galpões, alpendres ou semelhantes.
 - b) Vendaval: como o “vento tempestuoso, com velocidade igual ou superior a 15 metros por segundo”.
 - c) Furacão: como o “vento cuja velocidade é superior a 25 metros por segundo”.
 - d) Ciclone: como a “tempestade violenta produzida por grandes massas de ar animadas de grande velocidade de rotação e que se deslocam a velocidades de translação crescentes”.
 - e) Tornado: como o “fenômeno meteorológico que se manifesta por uma grande nuvem negra, da qual se sobressai um prolongamento, que produz forte rajada de vento, pé-de-vento ou tufão, que se movimenta em círculo”.
 - f) Granizo: como um “tipo de precipitação atmosférica na qual as gotas de água se congelam ao atravessar uma camada de ar frio, caindo sob a forma de pedras de gelo, proporcionando verdadeira chuva de pedra”.
 - g) Fumaça: é unicamente aquela proveniente de desarranjo no funcionamento de qualquer aparelho, integrante ou formando parte da instalação de calefação, aquecimento ou cozinha no interior da residência segurada.

2. Para efeito desta cobertura, estarão cobertos EXCLUSIVAMENTE os seguintes bens ao ar livre:

- a) Antenas regularmente instaladas na residência segurada;
- b) Instalações fixas de água, calefação, eletricidade, gás e refrigeração.

3. Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª - RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Bens ao Ar Livre p/ Vendaval até Fumaça, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Danos causados a toldos e a vidros;
- b) Ingresso ou infiltração d'água no prédio segurado pelo entupimento ou rompimento de calhas e tubulações, bem como através de janelas, basculantes, portas, vidraças e aberturas, querem estejam abertas ou não

- durante a ocorrência de vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo;
- c) Infiltração de água, salvo se decorrente de evento coberto;
 - d) Danos causados a equipamentos e/ou bens que estejam em áreas abertas, de fácil acesso, ao ar livre, varandas, terraços, quintais, pátios, áreas comuns de condomínio, edificações abertas ou semiabertas, galpões, alpendres ou semelhantes, e em quaisquer locais não fechados à chave mesmo quando fixos;
 - e) Danos causados a equipamentos e/ou bens que estejam em locais que caracterizem falta de segurança para sua preservação;
 - f) Danos causados a edificações abertas e semiabertas, assim compreendidas as edificações que não contenham uma ou mais paredes laterais;
 - g) Danos causados aos muros divisores do local segurado;
 - h) Danos causados a qualquer parte do imóvel segurado, inclusive a seu conteúdo, por inundação ou alagamento, decorrente de transbordamentos de rios e/ou enchentes, mesmo que estes eventos sejam consequentes dos riscos amparados por esta cobertura;
 - i) Sistemas e equipamentos para aquecimento de água e/ou transformação fotovoltaica a partir da captação de energia solar;
 - j) Danos a anúncios luminosos e letreiros;
 - k) Danos a veículos de quaisquer espécies ou finalidade.

Bicicletas

1. Riscos Cobertos

1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e danos materiais diretamente causados a bicicleta descrita na apólice por:

- a) Roubo;
- b) Furto qualificado; e
- c) Acidente com o veículo transportador.

2. Para efeito desta cobertura, entende-se por:

- a) **Roubo:** subtração do bem segurado (bicicleta) mediante emprego ou ameaça de violência, seja pela ação física ou assalto à mão armada, contra o Segurado. Esta cobertura somente será válida dentro do território nacional e quando a bicicleta estiver em poder do Segurado.
- b) **Furto Qualificado:** Subtração do bem segurado (bicicleta) mediante rompimento, destruição de obstáculos ou arrombamento, desde que qualquer desses meios tenha deixado vestígio. Esta cobertura somente será válida quando a bicicleta estiver dentro do local do risco mencionado na apólice (residência habitual do segurado).
- c) **Acidente com o veículo Transportador:** Dano parcial ou total causado ao objeto segurado (bicicleta) decorrente de um acidente com o veículo transportador. Esta cobertura somente será válida dentro do território nacional e quando o Segurado estiver neste veículo.

3. Esta cobertura somente será válida dentro do território nacional e quando o Segurado estiver neste veículo.

4. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª - RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Bicicletas, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Furto simples, ou seja, o desaparecimento inexplicável do bem segurado;
- b) Infidelidade dos empregados ou prepostos do segurado;
- c) O furto qualificado de bicicleta que esteja ao ar livre ou em edificações abertas ou semi- abertas;
- d) Bicicletas quaisquer que não sejam de propriedade do Segurado, seu cônjuge ou dependentes legais;
- e) Bicicletas de empregados;
- f) Danos a quaisquer outros veículos que não sejam bicicletas.

Carro na Garagem

1. Riscos Cobertos

1.1. Fica entendido e acordado que, na ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo listados ao imóvel segurado, sendo este indenizável, a Seguradora responderá pelos danos materiais, de natureza parcial ou integral, decorrentes do referido evento que tenham se estendido ao automóvel de propriedade do Segurado, ou de pessoas que com ele residam permanentemente, que estiver estacionado no interior da garagem da residência segurada sendo a referida indenização, quando integral, limitada ao valor de mercado do automóvel definido na tabela referenciada de mercado FIPE, respeitado o Limite Máximo de Indenização contratado para a presente cobertura:

- a) Incêndio, inclusive os decorrentes de tumultos, greve e *lock-out*, para os quais não haja necessidade de intervenção das Forças Armadas para a sua repressão;
- b) Queda de raio, ocorrido dentro da área do terreno ou edificação onde estiverem localizados os bens segurados, desde que se verifiquem vestígios inequívocos da ocorrência da descarga no local segurado;
- c) Explosão e Implosão de qualquer causa, onde quer que se tenha originado;
- d) Queda de aeronaves ou outros engenhos aéreos, tripulados ou não.

1.2. Considera-se automóvel elegível à indenização, somente aqueles que não possuam seguro de Automóvel específico com cobertura para Casco.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Carro na Garagem, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Automóveis que possuam seguro próprio com cobertura para Casco;
- b) Automóveis que não pertençam ao segurado, seus dependentes legais (cônjuge ou filhos) ou de pessoas que com ele não residam permanentemente;
- c) Automóveis de dependentes (cônjuge e filhos) que não residam na

residência segurada;

- d) Automóveis de coleção ou que não possuam referência na tabela FIPE ou outra que a substitua;
- e) Automóveis estacionados em estacionamentos de prédios de condomínio;
- f) Automóveis estacionados em garagem de imóvel de uso misto (residencial e comercial), exceto quando contratado as coberturas adicionais de Escritório em Residência e/ou Microempreendedor em Residência;
- g) Automóveis sem propulsão própria, motocicletas, aeronaves, embarcações em geral, trailers, carretas, caminhões, reboques e jet-skis, incluindo seus acessórios, conteúdo e peças;
- h) Automóveis cuja finalidade não seja para passeio;
- i) Componentes, peças, acessórios acoplados, bem como mercadorias alocadas no interior do Automóvel estacionado;
- j) Automóveis sem autorização para trafegar em via pública;
- k) Automóveis estacionados com avarias preexistentes ou em fase de reparos;
- l) Quaisquer avarias no Automóvel estacionado que não sejam consequentes dos eventos descritos no item 1.1 dos Riscos Cobertos desta cláusula, originados na edificação principal do imóvel segurado;
- m) Danos decorrentes de impacto de veículos;
- n) Os mesmos Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos na cobertura Básica de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça.

3. Liquidação de Sinistros

Em complemento a CLÁUSULA PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO, das Condições Gerais, em caso de evento coberto conforme estabelecido no item 1. Riscos Cobertos acima, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

- a) Quando a indenização for integral, a mesma estará limitada ao valor de mercado do Automóvel de passeio, definido na tabela referenciada de mercado FIPE vigente na data da indenização, respeitado ainda o Limite Máximo de Indenização contratado para a presente cobertura;
- b) A indenização integral do Automóvel será caracterizada sempre que as avarias sofridas no Automóvel de passeio resultarem em um valor de despesas igual ou superior a 75% do valor do Automóvel na tabela de referência;
- c) No caso de indenização integral do Automóvel de passeio ou substituição de peças ou de partes do Automóvel de passeio, a Seguradora sub-rogará-se na propriedade destes salvados, cabendo ao Segurado viabilizar a sua transferência.
 - i. Consideram-se salvados o Automóvel de passeio, seus acessórios, carroceria e equipamentos que foram indenizados pela Seguradora.
- d) Em caso de indenização parcial, é facultada a livre escolha da oficina, cujos valores e descontos nos preços dos serviços devem observar o valor médio praticado no mercado. Para regulação do sinistro, deverá ser apresentada

a documentação básica relacionada a seguir:

- i. Aviso de sinistro;
- ii. Boletim de ocorrência;
- iii. Ficha cadastral (modelo da Seguradora);
- iv. CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – cópia do exercício atual;
- v. CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – original do exercício atual e do ano anterior junto com o seguro obrigatório do exercício vigente (DPVAT);
- vi. CRV – Certificado de Registro de Veículo de transferência (recibo de compra e venda original) – preenchido em nome da HDI Seguros S/A, Av. Das Nações Unidas, 14.261 21º, 22º, 23º - Ala B – Vila Gertrudes – São Paulo/SP – 04794-000 – CNPJ 29.980.158/0001-57, assinado pelo proprietário legal do veículo, com firma reconhecida por autenticidade em cartório. Obs.: O preenchimento deste documento não poderá ter rasuras ou dilaceração;
- vii. IPVA quitado relativo aos anos anteriores e, relativamente ao ano que ocorreu o Sinistro deverá ser comprovado o pagamento de acordo com a legislação do estado onde o veículo está cadastrado.
- viii. Extratos de multas quitadas (caso haja débitos);
- ix. Termo de responsabilidade por multas (modelo da Seguradora);
- x. Caso o veículo seja financiado por CDC, apresentar carta com o saldo Devedor e Boleto bancário do valor total para quitação do contrato, tendo o vencimento para 10 dias úteis contados a partir da data do envio da documentação para a HDI;
- xi. Caso o veículo seja financiado, apresentar a carta da financeira apontando o saldo devedor ou instrumento de desalienação;
- xii. Caso o veículo seja financiado por Leasing, providenciar: os documentos dos itens xiv, xv, xvi, xvii, incluindo os itens xviii para PESSOA FÍSICA e xix para PESSOA JURÍDICA;
- xiii. Caso o veículo possua arrendamento mercantil, informar dados da Instituição Financeira (fone/fax/responsável) para que a Seguradora possa entrar em contato
- xiv. Autorização para remoção do salvado;
- xv. Autorização para Pagamento Indenização Integral;
- xvi. Chaves do veículo segurado;
- xvii. Carta de anuência com assinatura reconhecida por autenticidade em cartório, no caso de veículo com arrendamento mercantil (leasing);
- xviii. Quitação da Apólice ou autorização para deduzir da indenização eventual Prêmio remanescente.
- xix. Segurado Pessoa Física:

- Cópia do comprovante de endereço em nome do beneficiário da indenização (proprietário do veículo) – Logradouro, Bairro, CEP, Cidade, Unidade da Federação – com no máximo 03 três meses da data de emissão (preferencialmente contas públicas, número do telefone e código DDD;
 - Cópia do CPF, RG ou CNH do beneficiário da indenização (proprietário do veículo);
 - Cópia da folha de cheque ou cartão bancário de conta em nome do beneficiário da indenização. Obs.: o pagamento poderá ser realizado somente na conta corrente em nome do proprietário legal do veículo.
- xx. Segurado Pessoa Jurídica:
- Cópia do comprovante de endereço em nome da empresa beneficiária da indenização (proprietário do veículo) – Logradouro, Bairro, CEP, Cidade, Unidade da Federação – com no máximo 03 três meses da data de emissão (preferencialmente contas públicas, número do telefone e código DDD;
 - Cópia do CPF, RG ou CNH dos responsáveis que assinam pela empresa;
 - Cópia da folha de cheque ou cartão bancário de conta em nome do beneficiário da indenização. Obs.: o pagamento poderá ser realizado somente na conta corrente em nome do proprietário legal do veículo;
 - Cópia autenticada do contrato social e última ou estatuto e atas de eleição ou Requerimento de Empresário, quando aplicável;
 - Cópia do cartão do CNPJ da empresa proprietária do veículo segurado
 - CND – Certidão negativa de Débitos Federal;
 - Nota fiscal de saída do bem imobilizado da empresa. Esta nota pode ser emitida com o código de simples remessa, onde não existe a incidência de impostos.

Danos Elétricos

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização, contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais causados a equipamentos elétrico- eletrônicos, *tablets e laptops (notebook, netbook e ultrabook) e desktops*, inclusive seus acessórios, e instalações eletrônicas ou elétricas, pertencentes à Residência Segurada, decorrentes de variações anormais de tensão, curto-circuito, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas ou qualquer outro fenômeno de natureza elétrica.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Danos Elétricos, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Danos exclusivos em fusíveis, resistências de aquecimento, lâmpadas, tubos catódicos ou quaisquer outros componentes que por sua natureza necessitem de trocas periódicas;
- b) Danos exclusivamente a qualquer parte mecânica dos equipamentos cobertos, e à itens deste;
- c) Danos decorrentes de operações de reparo, ajustamento e serviços em geral de manutenção;
- d) Negligência, imprudência ou imperícia e uso forçado ou inadequado de aparelhos e equipamentos;
- e) Desligamento intencional de dispositivo de segurança ou de controles automáticos;
- f) Danos elétricos causados por água, qualquer que seja a origem;
- g) Perda de dados, gravações, back-ups e similares, armazenados ou processados, inclusive os causados por vírus de computador;
- h) Instalações elétricas irregulares.

Desmoronamento

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura pelas perdas e/ou danos materiais diretamente causados aos bens segurados por desmoronamento total ou parcial dos bens segurados, decorrente de qualquer causa.

- 2. Entende-se como desmoronamento parcial, tão somente quando ocorrer desmoronamento de muros de divisas, paredes ou quaisquer outros elementos estruturais, tais como vigas, colunas e laje.

3. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Desmoronamento, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Simples desabamento de revestimentos, acabamentos, telhas, beirais ou outros elementos arquitetônicos ou decorativos do imóvel segurado;
- b) Danos decorrentes de desgaste, fadiga de material, erro de projeto, vício próprio ou falta de manutenção do imóvel segurado, tais como trinca e rachadura em parede, laje, estuque e forro.
- c) Danos a muros construídos sem alicerces (vigas e colunas);

- d) Desprendimento de materiais de acabamento (ex.: azulejos, reboco, emboço, lustres e/ou suportes);
- e) Danos decorrentes de reformas, construção ou reconstrução causando desmoronamento;
- f) Queda de aeronaves ou impacto de veículos;
- g) Danos causados às fundações, aos alicerces e ao terreno, salvo estipulação em contrário.

Equipamentos de Energia Solar/Fotovoltaico

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelos danos materiais causados aos equipamentos que compõem os sistemas de captação de energia solar/fotovoltaico e/ou sistema de aquecimento de água, de propriedade e uso exclusivo do segurado, instalados no local de risco segurado, oriundos de:

- a) Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Fumaça, Queda de Aeronave;
- b) Roubo e Furto Qualificado de Bens;
- c) Vendaval, Furacão, Tornado, Ciclone, Granizo, Neve e Geadas;
- d) Dano Elétrico;
- e) Quebra de Vidros; e
- f) Impacto de Veículo.

Estão cobertos também os custos de instalação por empresa especializada, em caso de sinistro coberto.

- 1.2. Para efeitos desta cobertura, entende-se como Sistema de Captação de Energia Solar/Fotovoltaico: Placas/Painéis, cabos, boiler, bombas, estrutura de suporte, inversores e controladores de carga.

2. Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nessas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Equipamentos de Energia Solar/Fotovoltaico, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Equipamentos instalados sobre água;
- b) Qualquer operação de içamento do painel fotovoltaico e acessórios, transporte ou transladação dos equipamentos segurados, ainda que dentro do local de risco ou local de guarda;
- c) Quaisquer danos decorrentes de risco do fabricante;
- d) Quaisquer defeitos ou falhas de funcionamento dos equipamentos e acessórios;
- e) Equipamentos que não estejam devidamente instalados;
- f) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, exceto se decorrente de evento coberto;
- g) Danos ou prejuízos causados a terceiros;
- h) Má qualidade, vício intrínseco não declarado, ou mesmo declarado, pelo Segurado na proposta de seguro;
- i) Desarranjo mecânico, desgaste natural pelo uso, deterioração gradativa,

manutenção deficiente e/ou inadequada, operações de reparo, ajustamento e serviços de manutenção dos bens garantidos, erosão, corrosão, ferrugem, oxidação, incrustação, fadiga, fermentação e/ou combustão natural ou espontânea, exceto danos provocados por drones utilizados no serviço de inspeções ou manutenções periódicas do equipamento;

- j) Transladação dos equipamentos e/ou sistemas fora do local de risco;
- k) Negligência do Segurado, funcionários e/ou representantes legais na utilização e/ou operação do painel fotovoltaico e acessórios, bem como na adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou após a ocorrência de qualquer sinistro;
- l) Perdas, danos ou avarias ocasionadas por infiltração de água, maresia, mofo, ferrugem e corrosão;
- m) Danos decorrentes de invasões de propriedade, saques, inclusive os ocorridos durante ou após o sinistro;
- n) Atos de vandalismo;
- o) Erro de projeto;
- p) Lucros cessantes;
- q) Carregadores de veículos elétricos;
- r) Fios, cabos e postes;
- s) Toldos;
- t) Antenas regularmente instaladas na residência segurada;
- u) Instalações fixas de água, calefação, eletricidade, gás e refrigeração.

Equipamentos Eletrônicos e Eletrodomésticos

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura pelas perdas e/ou danos materiais causados em eletrodomésticos, equipamentos eletroeletrônicos, *laptops (notebook, netbook e ultrabook) e desktops*, inclusive seus acessórios, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, e desde que os referidos equipamentos sejam comprovadamente de propriedade do segurado e estejam alocados na Residência Segurada, bem como até a data do sinistro se encontravam em plenas condições de funcionamento, ligados ou desligados.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Equipamentos Eletrônicos e Eletrodomésticos, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Danos ocorridos fora da Residência Segurada;
- b) Negligência, imprudência, imperícia ou dolo do Segurado ou de seus empregados;
- c) Perda de dados, gravações, back-ups e similares, armazenados ou processados, inclusive os causados por vírus de computador;
- d) Dano exclusivamente em cabos de alimentação de energia elétrica sendo ou não parte de algum equipamento coberto;

- e) Arranhões e defeitos estéticos;
- f) Danos Elétricos, exceto os causados por água;
- g) Vendaval, tufão, furacão, alagamento, inundação, terremoto, tremor de terra, maremoto, erupção vulcânica, meteoro, meteorito, ou qualquer risco imprevisível que não possa ser evitado ou impedido pelo segurado e não especificado como Risco Coberto, conforme Cláusula 15^a, já que este contrato de seguro é celebrado sob a forma de riscos nomeados, em que há garantia apenas para as coberturas expressamente contratadas, e desde que o evento por si só tenha ocasionado diretamente os danos descritos e garantidos.

Escritório em Residência

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais causados aos bens de escritórios instalados no imóvel segurado decorrentes de:
- a) Incêndio, inclusive os decorrentes de tumultos, greve e *lock-out*, para os quais não haja necessidade de intervenção das Forças Armadas para a sua repressão;
 - b) Queda de raio, ocorrido dentro da área do terreno ou edificação onde estiverem localizados os bens segurados, desde que se verifiquem vestígios inequívocos da ocorrência da descarga no local segurado;
 - c) Explosão ou Implosão de qualquer causa, onde quer que se tenha originado;
 - d) Queda de aeronaves ou outros engenhos aéreos, tripulados ou não;
 - e) Danos Elétricos causados a equipamentos elétrico-eletrônicos de uso profissional, *laptops e desktops*, inclusive seus acessórios, e instalações eletrônicas ou elétricas, decorrentes de variações anormais de tensão, curto-circuito, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas ou qualquer outro fenômeno de natureza elétrica;
 - f) Roubo ou Furto de bens ocorrido dentro do cômodo residencial em que esteja instalado o escritório e comprovadamente pertencentes a este, em acordo com as definições abaixo transcritas. Entende-se por:
 - i. ROUBO COBERTO: subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, cometida mediante grave ameaça ou emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência;
 - ii. FURTO COBERTO: subtração dos bens segurados, praticada mediante destruição ou rompimento de obstáculo e que tenham sido deixados vestígios materiais inequívocos do referido ato. Configura-se quando o agente inutiliza, desfaz, desmancha, arreventa, rasga, fende, corta ou deteriora um obstáculo, tais como trincos, portas, janelas, fechaduras, ou qualquer outro com finalidade de impedir a subtração.
 - g) Vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, incluindo a quebra de vidros, devidamente instaladas no escritório, inclusive, em portas, janelas, balcões, prateleiras, paredes divisórias decorrentes destes fenômenos, desde que com a efetiva caracterização do nexos causal.

1.2. Entende-se como Escritório em Residência, o local onde o profissional liberal exerce sua atividade profissional em caráter permanente.

1.3. Entende-se como Bens de Escritório, os móveis e equipamentos que possuam relação com a atividade profissional exercida no escritório e que estejam exclusivamente lotados no local segurado.

2. Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Escritório em Residência, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Danos causados por transporte interno ou externo;**
- b) Bens do segurado utilizados como mercadoria e mostruários;**
- c) Agendas eletrônicas, calculadoras, equipamentos eletrônicos portáteis e similares;**
- d) Computadores ou laptops de uso exclusivamente familiar;**
- e) Os mesmos riscos excluídos e bens não compreendidos descritos nas coberturas de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça, Danos Elétricos, Roubo ou Furto de Bens e Vendaval.**

Impacto de Veículos

1. Riscos Cobertos

1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização, contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais causados a Residência Segurada, causados diretamente por impacto (colisão) involuntário de veículos terrestres ou aquáticos, máquinas e equipamentos, inclusive quando o condutor do veículo for o próprio Segurado ou pessoas que tenham vínculo de parentesco, dependência econômica ou relação de trabalho com o próprio.

2. Riscos Não Cobertos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Impacto de Veículos, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Danos causados aos veículos, embarcações, máquinas, equipamentos e os seus respectivos acessórios.**

Microempreendedor em Residência

1. Riscos Cobertos

1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelos danos materiais causados aos bens inerentes ao ramo da ocupação exercida pelo microempreendedor na residência segurada, e,

comprovadamente, nesta instalados, que sejam decorrentes de:

- a) Incêndio, inclusive os decorrentes de tumultos, greve e *lock-out*, para os quais não haja necessidade de intervenção das Forças Armadas para a sua repressão;
- b) Queda de raio, ocorrido dentro da área do terreno ou edificação onde estiverem localizados os bens segurados, desde que se verifiquem vestígios inequívocos da ocorrência da descarga no local segurado;
- c) Explosão ou Implosão de qualquer causa, onde quer que se tenha originado;
- d) Queda de aeronaves ou outros engenhos aéreos, tripulados ou não;
- e) Danos Elétricos causados a equipamentos elétrico-eletrônicos de uso profissional, *laptops e desktops*, inclusive seus acessórios, e instalações eletrônicas ou elétricas, decorrentes de variações anormais de tensão, curto-circuito, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas ou qualquer outro fenômeno de natureza elétrica;
- f) Roubo ou Furto de bens ocorrido dentro do cômodo residencial em que esteja instalada a atividade de microempreendedor e comprovadamente pertencentes a este, em acordo com as definições abaixo transcritas. Entende-se por:
 - i. ROUBO COBERTO: subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, cometida mediante grave ameaça ou emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência;
 - ii. FURTO COBERTO: subtração dos bens segurados, praticada mediante destruição ou rompimento de obstáculo e que tenham sido deixados vestígios materiais inequívocos do referido ato. Configura-se quando o agente inutiliza, desfaz, desmancha, arrebenta, rasga, fende, corta ou deteriora um obstáculo, tais como trincos, portas, janelas, fechaduras, ou qualquer outro com finalidade de impedir a subtração.
- g) Vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, incluindo a quebra de vidros, devidamente instaladas no estabelecimento comercial, inclusive, em portas, janelas, balcões, prateleiras, paredes divisórias decorrentes destes fenômenos, desde que com a efetiva caracterização do nexo causal;
- h) Alimentos depositados em freezer e geladeiras em caso de ocorrência de danos elétricos aplicáveis às atividades prévias nas Condições Contratuais.

1.2. Entende-se como Atividade de Microempreendedor, as seguintes ocupações independentes: Açougueiro, Adestrador de animais, Agente de viagens, Agente matrimonial, Alfaiate, Artesão (cerâmica, cimento, couro, gesso, louças, vidros, cristal, mármore, granito, ardósia e metais), Barbeiro, Banhista de animais domésticos, Bordadeira, Cabeleireiro, Chaveiro, Cobrador de dívidas, Confeiteiro, Comerciante de produtos para piscina, Comerciante de produtos pet (sem medicamento), Comerciante (armarinhos, artigos de bebê, cama, mesa e banho, vestuário, artigos esportivos, bicicletas, calçados, flores), Costureiro, Cozinheiro, Depilador, Digitador, Dublador, Educador Físico, Eletricista, Esteticista, Fisioterapeuta, Fotógrafo, Humorista, Instrutor de idiomas, Jardineiro, Mágico, Manicure, Maquiador, Massoterapeuta, Pedicure, Pedreiro, Pipoqueiro, Pizzaiolo, Podólogo, Quitandeiro, Sorveteiro, Tatuador, Tosador de animais domésticos, Verdureiro.

1.3. Os bens de terceiros, inerentes à atividade exercida pelo microempreendedor, somente estarão amparados quando presentes no local de risco descrito na Apólice e nas seguintes situações:

- i. Quando o maquinismo, móveis, utensílios, equipamentos e instalações forem comprovadamente locados ou cedidos em comodato e utilizados pelo Segurado para o exercício das suas atividades;
- ii. Bens de terceiros deixados para reparo.

2. Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Microempreendedor em Residência, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Danos causados por transporte interno ou externo;
- b) Bens do segurado utilizados como mostruários;
- c) Agendas eletrônicas, calculadoras, equipamentos eletrônicos portáteis e similares;
- d) Computadores ou *laptops* de uso exclusivamente familiar;
- e) Bens de terceiros, diferentes daqueles mencionados no item 1.3 acima, e aqueles não inerentes à ocupação exercida pelo microempreendedor;
- f) Os mesmos riscos excluídos e bens não compreendidos descritos nas coberturas de Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça, Danos Elétricos, Roubo ou Furto de Bens e Vendaval.

Objetos de Arte / Obras de Arte

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização, contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais causados aos objetos de arte regularmente existentes na Residência Segurada e devidamente relacionados na Apólice, contra os seguintes eventos:
 - a) Roubo e/ou Furto Qualificado, bem como a simples tentativa de tais atos;
 - b) Alagamento;
 - c) Vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo;
 - d) Queda de Aeronaves;
 - e) Impacto de veículos terrestres;
 - f) Desmoronamento;
 - g) Tumultos, motins e riscos congêneres, inclusive atos culposos ou dolosos praticados por terceiros;
 - h) Incêndio, Raio, Explosão e Implosão de qualquer natureza.
- 1.2. Para fins desta cobertura, entende-se por:
 - a) Obras de Arte: apenas quadros, gravuras, esculturas, tapeçarias e raridades.
 - b) Roubo: subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.
 - c) Furto Qualificado: configurando-se como tal exclusivamente, aquele cometido com destruição ou rompimento de obstáculos à subtração do bem segurado ou mediante emprego de chave falsa, gazuagem ou instrumentos semelhantes, desde que a utilização de quaisquer destes meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatada por perícia técnica.

- 1.3. O Segurado deverá informar a polícia após tomar conhecimento do roubo, furto com vestígios ou tentativa de roubo/furto qualificado encaminhando à Seguradora cópia do Boletim de Ocorrência Policial.
- 1.4. Em caso de sinistro, o Segurado não poderá alegar excesso de Limite Máximo de Indenização contratado em qualquer outra cobertura para compensação ou supressão de eventual insuficiência desta cobertura adicional.
- 1.5. Fica entendido e acordado que em caso de sinistro coberto pela presente cobertura, só será declarada a perda total do objeto segurado se não houver nenhuma possibilidade de restauração. Se, mesmo depois de restaurados, houver, por depreciação artística, redução de valor dos objetos sinistrados, ou do conjunto de que façam parte, tais prejuízos não estarão garantidos por esta cobertura.
- 1.6. Em caso de perda parcial deverá ser incluído no valor dos prejuízos os custos e as despesas de restauração, incluindo qualquer cobrança adicional associada a tal restauração.

2. Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Objetos de Arte / Obras de Arte, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Perdas e danos decorrentes de uso habitual, desgaste, depreciação gradual e deterioração, processo de limpeza, reparo ou restauração, ação de luz, variação atmosférica umidade ou chuva, animais daninhos, insetos, ou de qualquer outra causa que produza deterioração gradual;
- b) Apropriação, perdimento, apreensão ou destruição por força de dispositivos alfandegários e leis tributárias ou penais;
- c) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrente de evento coberto por esta cobertura acessória e devidamente caracterizado;
- d) Perdas e danos ocasionados ou facilitados por dolo, negligência grave ou atos criminosos, desonestos ou fraudulentos praticados pelo Segurado, seus familiares, seus funcionários ou seus prepostos, quer agindo por conta própria ou mancomunados com terceiros;
- e) Furto simples, desaparecimento inexplicável e simples extravio;
- f) Vício intrínseco, má qualidade ou mau acondicionamento dos objetos segurados;
- g) Atos de autoridades públicas, exceto para evitar a propagação de danos cobertos por esta cobertura acessória;
- h) Prejuízos provenientes de lucros cessantes e quaisquer outros prejuízos consequentes, tais como desvalorização dos bens cobertos por retardamento, perda de mercado e outros;
- i) Riscos provenientes de atividades de contrabando ou transporte e comércio ilegais;
- j) Negligência do Segurado, seus familiares, seus funcionários e seus prepostos, no uso ou manuseio dos bens, bem como na adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los ou preservá-los durante ou após a ocorrência de qualquer sinistro.

Paisagismo

1. Riscos Cobertos

1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e danos materiais sofridos pelas árvores, os arbustos, as plantas e gramados no local segurado em consequência dos eventos abaixo:

- a) Incêndio, raio, explosão e implosão, queda de aeronave;
- b) Vandalismo;
- c) Roubo;
- d) Perdas causadas por veículos terrestres e aeronaves;
- e) Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo.

2. Riscos Excluídos e Bens não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Paisagismo, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) **Sinistro que não tenha ocorrido ou não tenha se iniciado durante a vigência da apólice;**
- b) **Sinistro resultante, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, de ato ilícito ou desonesto do Segurado, seu cônjuge ou daquele com quem ele mantenha relação de fato assemelhada ao casamento, representantes legais, sócios, familiares (ascendentes, descendentes e colaterais do Segurado ou de seu cônjuge);**
- c) **O reparo ou reconstrução dos danos ou avarias sofridos pelas árvores, arbustos, plantas e gramado não iniciados no prazo de 30 (trinta) dias da data da ocorrência do sinistro.**

Perda ou Pagamento de Aluguel a Terceiros

1. Riscos cobertos

1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas despesas de aluguel, despesas ordinárias de condomínio e parcelas mensais de imposto predial, caso a Residência Segurada não possa ser ocupada, em decorrência de eventos cobertos e contratados no Seguro, observadas as seguintes disposições:

- a) Se o Segurado for o proprietário da Residência:
 - i. Cobertura para perda de aluguel, caso a Residência seja alugada e o contrato de locação não preveja cláusula responsabilizando o locatário pela continuidade do pagamento;
 - ii. Cobertura com despesa de aluguel para moradia do próprio segurado.
- b) Se o Segurado for o locatário da Residência:
 - i. Cobertura para o pagamento do aluguel ao proprietário da Residência se o contrato de locação obrigar à continuidade do seu pagamento após a ocorrência de sinistro.

2. Indenização

- a) A indenização devida será paga em prestações mensais, calculadas tomando-se por base o Limite Máximo de Indenização e o período indenitário para o qual foi contratada a cobertura. As prestações mensais serão pagas durante o período de reparos ou de reconstrução, não podendo em nenhuma hipótese, o montante de cada uma delas exceder o aluguel mensal auferido ou pago no mês de ocorrência;
- b) O período indenitário terá início a partir da perda efetiva do aluguel ou do início do pagamento do aluguel a terceiros. O período indenitário estará limitado a 12 meses;
- c) Esta cobertura abrange, até o Limite Máximo de Indenização, eventuais despesas com mudança de domicílio.

Quebra de Vidros

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização, contratado pelo Segurado para a presente cobertura, por danos materiais decorrentes de acidente de origem externa em vidros, espelhos, mármore, granitos, azulejos, ladrilhos, louças sanitárias e *blindex* da Residência Segurada, instalados e fixados em elementos estruturais do imóvel segurado, como também em portas, janelas, paredes divisórias, muros de fechamento, portões, box de banheiro, cooktop, balcões de uso doméstico, mesas, armários. Estão amparados ainda os danos resultantes de:
 - a) Imprudência ou culpa de terceiros;
 - b) Ato involuntário do Segurado, cônjuge, dependentes residentes no local e de seus empregados;
 - c) Ação de calor artificial;
 - d) Variação natural de temperatura ou quebra espontânea.
- 1.2. Entende-se por causa externa, aquele em que o agente causador não faz parte do bem danificado e constitui elemento estranho ou imprevisível à natureza do objeto segurado.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Quebra de Vidros, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Quebra motivada por incêndio, raio, explosão ou implosão, ocorrida no local onde se acham instalados os bens segurados;
- b) Quebra, direta ou indiretamente, ocasionada por vendaval, granizo, tufão, furacão, ciclone, tornado, erupções vulcânicas, terremotos, maremotos ou qualquer risco imprevisível que não possa ser evitado ou impedido pelo segurado e não especificado como Risco Coberto, conforme Cláusula 15ª, já que este contrato de seguro é celebrado sob a forma de riscos nomeados, em que há garantia apenas para as coberturas expressamente contratadas, e

desde que o evento por si só tenha ocasionado diretamente os danos descritos e garantidos;

- c) Riscos ou lascas;
- d) Danos decorrentes do trabalho de colocação, substituição, remoção, reparo, pintura e execução de obras na Residência Segurada;
- e) Quebra ou deterioração das molduras dos vidros;
- f) Materiais previstos no item 1, Riscos Cobertos, instalados em objetos de decoração.

Responsabilidade Civil Danos Morais

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo segurado para a presente cobertura, pelo reembolso ao Segurado das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado e condenado a indenizar, a título de reparação, por decisão judicial ou decisão arbitral, proferida em ação de responsabilidade civil contra o segurado, ou por acordo com os terceiros prejudicados, mediante a anuência prévia e expressa da Seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato, relativas a reclamações por danos morais, diretamente e exclusivamente decorrentes de danos corporais e/ou materiais involuntariamente causados a terceiros e efetivamente indenizados nos termos previstos na cobertura de Responsabilidade Civil Contratada pelo Segurado na apólice.
- 1.2. Estarão cobertas também as ações emergenciais promovidas para tentar impedir que ocorra o sinistro ou para diminuir suas consequências, desde que as despesas realizadas pelo segurado ao empreender tais ações emergenciais e que tenham sido comprovadas ou, na ausência de comprovantes, confirmadas por vistorias e/ou perícia técnica efetuada pela Seguradora, limitados, porém, a 10% (dez por cento) do Limite Máximo de Indenização (LMI) desta cobertura, ocorridas durante a vigência da apólice.
- 1.3. Esta cobertura poderá ser contratada somente em conjunto com a cobertura de Responsabilidade Civil Familiar.
- 1.4. Estão cobertas também as custas judiciais do foro civil e honorários de advogados.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Responsabilidade Civil Danos Morais, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Ofensas pessoais de caráter racial ou discriminatório, injúria, calúnia ou difamação, mesmo que o fato ocorra no momento do acidente;
- b) Danos causados pelo Segurado a seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como a quaisquer parentes e pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente;
- c) Danos causados a empregados e/ou prepostos do Segurado, exceto quando

- contratada a cobertura de Responsabilidade Civil Empregados Domésticos;**
- d) Danos causados a sócios dirigentes ou a dirigentes de Empresa do Segurado;**
 - e) Danos causados por responsabilidades assumidas pelo Segurado, por contratos e/ou convenções;**
 - f) Multas de qualquer natureza, impostas ao Segurado;**
 - g) Despesas de quaisquer naturezas, relativas à ações ou processos criminais;**
 - h) Indenização que o segurado for obrigado a pagar por sentença que decretar a sua revelia (falta de apresentação de contestação/defesa ou por ausência injustificada em audiência designada pelo juízo);**
 - i) Danos relacionados com radiações ionizantes ou energia nuclear;**
 - j) Eventos relacionados ou consequentes de caso fortuito e/ou de força maior, somente quando seus efeitos não foram passíveis de serem evitados ou impedidos pelo Segurado;**
 - k) Assédio, abuso ou violência sexual.**

Responsabilidade Civil Empregados Domésticos

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo segurado para a presente cobertura, pelo reembolso ao Segurado das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado e condenado a indenizar, a título de reparação, por decisão judicial ou decisão arbitral, proferida em ação de responsabilidade civil contra o segurado, ou por acordo com os terceiros prejudicados, mediante a anuência prévia e expressa da Seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato, relativas a reclamações exclusivamente por morte ou invalidez permanente (total ou parcial) do empregado doméstico, somente quando a serviço do Segurado e cuja responsabilidade possa ser unicamente imputada ao mesmo, ocorridos durante a vigência da apólice.
- 1.2. Estarão cobertas também as ações emergenciais promovidas para tentar impedir que ocorra o sinistro ou para diminuir suas consequências, desde que as despesas realizadas pelo segurado ao empreender tais ações emergenciais e que tenham sido comprovadas ou, na ausência de comprovantes, confirmadas por vistorias e/ou perícia técnica efetuada pela Seguradora, limitados, porém, a 10% (dez por cento) do Limite Máximo de Indenização (LMI) desta cobertura, ocorridas durante a vigência da apólice.
- 1.3. O pagamento das indenizações por morte e invalidez não se acumulam, tendo sido paga a indenização por invalidez, não há que se falar em posterior indenização por morte.
- 1.4. Esta cobertura poderá ser contratada somente em conjunto com a cobertura de Responsabilidade Civil Familiar.
- 1.5. Estão cobertas também as custas judiciais do foro civil e honorários de advogados.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Responsabilidade Civil Empregados Domésticos, são também

considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Indenizações trabalhistas, criminais e/ou relacionadas ao direito de família;
- b) Multas de qualquer natureza, impostas ao Segurado;
- c) Despesas de quaisquer naturezas, relativas à ações ou processos criminais;
- d) Danos morais e/ou estéticos;
- e) Falhas profissionais de qualquer natureza;
- f) Danos causados pelo manuseio, uso ou por imperfeição dos produtos existentes dentro ou fora dos locais ocupados pelo Segurado;
- g) Atos ilícitos dolosos, culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado, pelo empregado doméstico, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- h) Danos causados por vacina para gripe suína, Dispositivo Intra-Uterino (DIU), quaisquer contraceptivos, fumo ou derivados;
- i) Danos resultantes de hepatite B ou Síndrome de Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS);
- j) Quaisquer condenações judiciais, exceto se garantida por esta Cobertura;
- k) Danos causados por quaisquer produtos consumidos nos locais ocupados ou controlados pelo Segurado, inclusive quando se tratar de bares, restaurantes e similares;
- l) Erros no aviamento de receitas, na preparação, acondicionamento ou entrega de medicamentos, ou de aplicação de curativos e/ou injeção;
- m) Danos causados pelo manuseio, uso ou por imperfeição de produtos fabricados, vendidos, negociados ou distribuídos pelo Segurado, depois de entregues a terceiros, definitiva ou provisoriamente, e fora dos locais ocupados ou controlados pelo Segurado;
- n) Quaisquer responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou acordos, sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;
- o) Competições e jogos de qualquer natureza;
- p) Eventos relacionados ou consequentes de caso fortuito e/ou de força maior, somente quando seus efeitos não foram passíveis de serem evitados ou impedidos pelo Segurado;
- q) Indenização que o segurado for obrigado a pagar por sentença que decretar a sua revelia (falta de apresentação de contestação/defesa ou por ausência injustificada em audiência designada pelo juízo);
- r) Condenações judiciais do Segurado, decorrentes de ações promovidas pela Previdência Social;
- s) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, mesmo que decorrentes de dano corporal e/ou dano material cobertos pela apólice.

Responsabilidade Civil Familiar

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo segurado para a presente cobertura, pelo reembolso ao Segurado das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado e condenado a indenizar, a título de reparação, por decisão judicial ou decisão arbitral, proferida em ação de responsabilidade civil contra o segurado, ou por acordo com os terceiros prejudicados, mediante a anuência prévia e expressa da

Seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato.

1.2. A origem dos danos, limita-se ao:

- i. Uso e conservação do imóvel segurado;
- ii. Atos involuntários do Segurado, das pessoas que residam na Residência, dos empregados no exercício de sua função, ainda que ocorridos no exterior da Residência Segurada;
- iii. Danos causados por animais domésticos que estejam sob responsabilidade do Segurado, ainda que ocorridos no exterior da Residência Segurada.

1.3. A cobertura de danos materiais abrange danos causados a veículos de terceiros, desde que tais danos sejam decorrentes de atos involuntários do segurado ocorridos no local do risco e estejam diretamente relacionados ao uso e conservação do imóvel segurado.

IMPORTANTE:

Não serão considerados terceiros entre si, o Segurado, seus ascendentes, descendentes, irmãos, cônjuge, quaisquer parentes, pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente e ainda seus empregados no exercício de sua função.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Responsabilidade Civil Familiar, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Danos causados por embarcações, veículos e aeronaves de qualquer espécie, tripulados ou não, mesmo que conduzidos pelo Segurado;
- b) Danos causados em decorrência da prestação de serviços profissionais de terceiros e do segurado, exceto a dos empregados domésticos;
- c) Danos causados pela prática de esportes perigosos ou arriscados tais como: competição em veículos, ultraleves e afins;
- d) Danos decorrentes de dolo, dolo eventual ou culpa grave equiparável ao dolo de qualquer membro da família segurada;
- e) Danos decorrentes de força maior, ou seja, o acontecimento que, mesmo previsível, não pode ser evitado pela vontade ou ação humana;
- f) Condenações decorrentes de revelia (despercebidas ou ignoradas) pelo Segurado;
- g) Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios para defesa ou acompanhamento em ações judiciais relacionados a sinistro amparado por esta cobertura;
- h) Danos Materiais ou Corporais causados a Hospedes Inquilinos, exceto quando contratado a cobertura adicional de Anfitrião;
- i) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, mesmo que decorrentes de dano corporal e/ou dano material cobertos pela apólice.

3. Obrigações do Segurado

- a) O Segurado se obriga a zelar e manter em bom estado de conservação, segurança e funcionamento os bens de sua propriedade e posse, que sejam

- capazes de causar danos cuja responsabilidade lhe possa ser atribuída;
- b) Manter os animais domésticos sob sua vigília, atendo à sua circulação. Quando em logradouro público, o animal, deverá estar portando dispositivos de segurança, incluindo os que a autoridade pública definir de uso obrigatório para sua raça.

Responsabilidade Civil Hole-In-One

1. Riscos Cobertos

1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo segurado para a presente cobertura, pelo reembolso ao Segurado das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado e condenado a indenizar, a título de reparação, por decisão judicial ou decisão arbitral, proferida em ação de responsabilidade civil contra o segurado, ou por acordo com os terceiros prejudicados, mediante a anuência prévia e expressa da Seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato, relativas ao reembolso das despesas efetuadas pelo segurado, por ocasião das comemorações tradicionais decorrentes EXCLUSIVAMENTE do seguinte fato gerador:

a. Obtenção, pelo segurado, de um “hole-in-one” ou “albatross” em local destinado a prática do golfe.

- 1.1.1. Entende-se por HOLE IN ONE a jogada na qual o golfista acerta a bola no buraco com apenas uma tacada. É um acontecimento assim definido tradicionalmente pelos clubes de golfe.
- 1.1.2. Entende-se por “hole-in-one” e “albatross” para efeito desta cobertura, os acontecimentos assim definidos tradicionalmente pelos clubes de golfe.
- 1.2. Esta cobertura adicional abrange não só o clube ou a associação dos quais o segurado seja sócio e/ou membro, mas também quaisquer locais destinados a prática do esporte.
- 1.3. Esta cobertura poderá ser contratada somente em conjunto com a cobertura de Responsabilidade Civil Familiar.
- 1.4. Estão cobertas também as custas judiciais do foro civil e honorários de advogados.
- 1.5. Estarão cobertas também as ações emergenciais promovidas para tentar impedir que ocorra o sinistro ou para diminuir suas consequências, desde que as despesas realizadas pelo segurado ao empreender tais ações emergenciais e que tenham sido comprovadas ou, na ausência de comprovantes, confirmadas por vistorias e/ou perícia técnica efetuada pela Seguradora, limitados, porém, a 10% (dez por cento) do Limite Máximo de Indenização (LMI) desta cobertura, ocorridas durante a vigência da apólice.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Responsabilidade Civil Hole-In-One, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) “hole-in-one” e “albatross” efetuados em treino;
- b) “hole-in-one” e “albatross” efetuados por jogador profissional;
- c) danos morais e estéticos.

Responsabilidade Civil Prática de Esporte

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo segurado para a presente cobertura, pelo reembolso ao Segurado das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado e condenado a indenizar, a título de reparação, por decisão judicial ou decisão arbitral, proferida em ação de responsabilidade civil contra o segurado, ou por acordo com os terceiros prejudicados, mediante a anuência prévia e expressa da Seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato, relativas a reclamações por danos corporais e/ou materiais involuntariamente causados a terceiros pelo Segurado, exclusivamente na prática dos seguintes esportes: **caça (inclusive submarina), tiro ao alvo, equitação, esqui aquático, “surf”, “windsurf”, vôo livre, à vela, pesca, canoagem, esgrima, boxe, artes marciais e ciclismo.**
- 1.2. Estarão cobertas também as ações emergenciais promovidas para tentar impedir que ocorra o sinistro ou para diminuir suas consequências, desde que as despesas realizadas pelo segurado ao empreender tais ações emergenciais e que tenham sido comprovadas ou, na ausência de comprovantes, confirmadas por vistorias e/ou perícia técnica efetuada pela Seguradora, limitados, porém, a 10% (dez por cento) do Limite Máximo de Indenização (LMI) desta cobertura, ocorridas durante a vigência da apólice.
- 1.3. O termo “despesas” significa gastos realizados pelo segurado em caráter de urgência, com o objetivo de tentar evitar e/ou impedir os danos causados a terceiros, e cobertos pelo seguro.
- 1.4. Esta cobertura poderá ser contratada somente em conjunto com a cobertura de Responsabilidade Civil Familiar.
- 1.5. Estão cobertas também as custas judiciais do foro civil e honorários de advogados.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Responsabilidade Civil Prática Esporte, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Exercício de atividade profissional;
- b) Prática de esportes motorizados;
- c) Danos morais e/ou estéticos;
- d) Indenizações trabalhistas, criminais e/ou relacionadas ao direito de família;
- e) Multas de qualquer natureza, impostas ao Segurado;
- f) Despesas de quaisquer naturezas, relativas à ações ou processos criminais;
- g) Falhas profissionais de qualquer natureza;
- h) Quaisquer responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou acordos, sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;
- i) Eventos relacionados ou consequentes de caso fortuito e/ou de força maior, somente quando seus efeitos não foram passíveis de serem evitados ou impedidos pelo Segurado;
- j) Indenização que o segurado for obrigado a pagar por sentença que decretar

a sua revelia (falta de apresentação de contestação/defesa ou por ausência injustificada em audiência designada pelo juízo);

- k) Quaisquer condenações judiciais, exceto se garantida por esta Cobertura;
- l) Danos causados ao Segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, bem como a quaisquer parentes que com ele residam ou que dele dependam economicamente;
- m) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, mesmo que decorrentes de dano corporal e/ou dano material cobertos pela apólice;
- n) Atos ilícitos dolosos, ou aqueles que configurem culpa grave equiparável a atos ilícitos dolosos, praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro. Se o Segurado for pessoa jurídica, a exclusão se aplica aos sócios controladores da Empresa Segurada, aos seus dirigentes e administradores, aos beneficiários, e também aos respectivos representantes legais.

3. Qualquer fato gerador não relacionado no item 1 dessas condições, será considerado como risco excluído e não dará ensejo ao pagamento de qualquer valor pecuniário.

Responsabilidade Civil Tacos de Golfe

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo segurado para a presente cobertura, pelo reembolso ao Segurado das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado e condenado a indenizar, a título de reparação, por decisão judicial ou decisão arbitral, proferida em ação de responsabilidade civil contra o segurado, ou por acordo com os terceiros prejudicados, mediante a anuência prévia e expressa da Seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato, relativo ao reembolso das despesas efetuadas pelo segurado, por Danos Materiais, causados a tacos de golfe, quando cedidos, alugados ou arrendados por terceiros ao Segurado, ocorridos em locais destinados à prática do esporte, que tenham por fatos geradores EXCLUSIVAMENTE os abaixo relacionados:

- a) Roubo;
- b) Furto qualificado;
- c) Incêndio;
- d) Queda de Raio.

- 1.2. Esta cobertura adicional abrange não só o clube ou a associação dos quais o segurado seja sócio e/ou membro, mas também quaisquer locais destinados a prática do esporte.
- 1.3. Esta cobertura poderá ser contratada somente em conjunto com a cobertura de Responsabilidade Civil Familiar.
- 1.4. Estão cobertas também as custas judiciais do foro civil e honorários de advogados.
- 1.5. Estarão cobertas também as ações emergenciais promovidas para tentar impedir que ocorra o sinistro ou para diminuir suas consequências, desde que as despesas realizadas pelo segurado ao empreender tais ações emergenciais e que tenham sido comprovadas ou, na ausência de comprovantes, confirmadas por vistorias e/ou perícia técnica efetuada pela Seguradora, limitados, porém, a 10% (dez por cento)

do Limite Máximo de Indenização (LMI) desta cobertura, ocorridas durante a vigência da apólice.

2. Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Tacos de Golfe, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:
- a) Extravio, apropriação indébita, estelionato, furto simples ou simples desaparecimento;
 - b) Furto, quando os tacos estiverem no interior de veículos;
 - c) Danos causados pela alteração de temperatura, por umidade, infiltração, vibração, poluição, contaminação, vazamento e o eventual desentulho correspondente;
 - d) Falhas profissionais de qualquer natureza;
 - e) Operações de carga e descarga, inclusive em locais de terceiros;
 - f) Danos causados ao Segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, bem como a quaisquer parentes que com ele residam ou que dele dependam economicamente;
 - g) Atos ilícitos dolosos, ou aqueles que configurem culpa grave equiparável a atos ilícitos dolosos, praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro. Se o Segurado for pessoa jurídica, a exclusão se aplica aos sócios controladores da Empresa Segurada, aos seus dirigentes e administradores, aos beneficiários, e também aos respectivos representantes legais;
 - h) Multas de qualquer natureza, impostas ao Segurado;
 - i) Despesas de quaisquer naturezas, relativas às ações ou processos criminais;
 - j) Quaisquer condenações judiciais, exceto se garantida por esta Cobertura;
 - k) Danos morais e/ou danos estéticos;
 - l) Quaisquer responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou acordos, sem a prévia e expressa anuência da Seguradora;
 - m) Eventos relacionados ou consequentes de caso fortuito e/ou de força maior, somente quando seus efeitos não foram passíveis de serem evitados ou impedidos pelo Segurado;
 - n) Indenização que o segurado for obrigado a pagar por sentença que decretar a sua revelia (falta de apresentação de contestação/defesa ou por ausência injustificada em audiência designada pelo juízo).

Roubo e Furto de Bens

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização, contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais causados por roubo ou furto, inclusive de celulares, *tablets* e *laptop*, ocorrido dentro do local discriminado na Apólice, como “endereço do imóvel segurado”, em acordo com as definições abaixo transcritas.
- 1.2. Entende-se por :

- i. **ROUBO COBERTO:** subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, cometida mediante grave ameaça ou emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência;
 - ii. **FURTO COBERTO:** subtração dos bens segurados, praticada mediante destruição, rompimento de obstáculo ou escalada que tenham sido deixados vestígios inequívocos do referido ato. Configura-se quando o agente inutiliza, desfaz, desmancha, arreventa, rasga, fende, corta ou deteriora um obstáculo, tais como trincos, portas, janelas, fechaduras, ou qualquer outro com finalidade de impedir a subtração.
- 1.3. Esta cobertura abrange também, independente da forma de contratação (item 5.2 da Cláusula 5ª – OBJETO DO SEGURO), desde que decorrentes da consumação ou tentativa de roubo ou furto, conforme conceituados no item 1.2 acima, os danos físicos causados na Residência e/ou aos seus bens.
- 1.4. **Cobertura para celulares, tablets e laptop (notebook, netbook e ultrabook) incluindo e seus acessórios, se comprovado a preexistência do bem por meio de Nota Fiscal, Certificado de Garantia, Cupom Fiscal ou Termo de Doação com firma reconhecida do donatário, em nome do Segurado/Beneficiário ou de residentes em caráter permanente na Residência Segurada;**
- i. Em caso de não comprovação de preexistência, conforme descrito acima, o Limite Máximo de Indenização por equipamento será de R\$ 500,00 para celulares e R\$ 1.000,00 para tablets e laptop.
- 1.5. **A cobertura para Bicicleta, está restrita a quando houver comprovação de que esta se encontrava guardada no interior da Residência segurada. Tratando-se de imóvel em condomínio, haverá cobertura quando houver comprovação de que a bicicleta estava ancorada em bicicletário ou a elementos estruturais de construção. Limite máximo de indenização de até R\$ 10.000,00 por bicicleta. Observação: respeitado o limite máximo de indenização, a presente cobertura abrange ainda e respectivos acessórios.**

IMPORTANTE:

A indenização somente será paga mediante a comprovação da existência dos bens, através de nota fiscal ou, na falta desta, outros documentos que se façam necessários, como por exemplo, o manual original do bem sinistrado ou, ainda, mediante constatação de sua existência.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Roubo e Furto de Bens, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Infidelidade de empregados da Residência;
- b) Furto decorrente de abuso de confiança, configurado quando o agente, aproveita-se da menor proteção dispensada pelo dono à coisa ou por quem estiver em posse desta, e diante da confiança que lhe é depositada, pratica a subtração;
- c) Furto mediante fraude, configurado quando o agente emprega meio enganoso, ardis ou artifício para subtrair o bem segurado;

- d) Furto mediante escalada, configurado pela utilização de via anormal para penetrar no imóvel segurado, mediante utilização de instrumentos, agilidade ou esforço incomum para vencer o obstáculo, sem vestígios inequívocos;
- e) Furto mediante emprego de chave falsa, considerando-se como chave falsa a cópia da verdadeira, e/ou qualquer instrumento cuja finalidade seja destravar o mecanismo de trava de fechadura ou dispositivo análogo (gazuas, grampos, tesoura, arames etc.);
- f) Furto mediante concurso de duas ou mais pessoas sem que tenha ocorrido destruição ou rompimento do obstáculo à subtração da coisa;
- g) Subtração do bem segurado sem nenhum tipo de ameaça, violência física ou que não evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculo;
- h) Apropriação indébita, estelionato, extorsão, extorsão mediante sequestro e outras fraudes;
- i) Bens existentes em Residência desabitada;
- j) Bens expostos ao ar livre, em alpendres, varandas, sacadas ou qualquer outro local aberto, exceto quando estes bens estiverem comprovadamente protegidos por sistema próprio ou específico de segurança.

IMPORTANTE:

Se, na ocorrência de sinistro, as condições de segurança da Residência indicadas pelo Segurado na Proposta estiverem inoperantes ou não forem verdadeiras, a indenização desta cobertura será reduzida na mesma proporção entre o prêmio pago e o que seria devido sem os descontos concedidos.

Roubo / Furto Bicicleta Fora da Residência

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização, contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais causados por roubo ou furto de bicicleta, inclusive as elétricas, ocorrido fora do local de risco, em acordo com as definições abaixo transcritas.
- 1.2. Entende-se por:
 - i. ROUBO COBERTO: subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, cometida mediante grave ameaça ou emprego de violência contra o segurado, cônjuge e filhos, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência;
 - ii. FURTO COBERTO: subtração dos bens segurados, praticada mediante destruição, rompimento de obstáculo ou escalada que tenham sido deixados vestígios inequívocos do referido ato. Configura-se quando o agente inutiliza, desfaz, desmancha, arreventa, rasga, fende, corta ou deteriora um obstáculo, tais como trincos, portas, janelas, fechaduras, ou qualquer outro com finalidade de impedir a subtração.
- 1.3. A seguradora indenizará a subtração da bicicleta, observadas as seguintes condições:
 - a) No momento do evento, deverá estar em poder do segurado, cônjuge e filhos, desde que sejam moradores da residência segurada;
 - b) Deverá ser registrado um boletim de ocorrência com a especificação da bicicleta.

- 1.4. Limite máximo de indenização de até R\$ 10.000,00 por bicicleta. Observação: respeitado o limite máximo de indenização, a presente cobertura abrange ainda os respectivos acessórios.
- 1.5. **IMPORTANTE:** A indenização somente será paga mediante a comprovação da existência da bicicleta, através de nota fiscal ou, na falta desta, outros documentos que se façam necessários, como por exemplo, o manual original do bem sinistrado ou, ainda, mediante constatação de sua existência.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª - RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Roubo e Furto de Bicicleta Fora da Residência, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Furto decorrente de abuso de confiança, configurado quando o agente, aproveita-se da menor proteção dispensada pelo dono à coisa ou por quem estiver em posse desta, e diante da confiança que lhe é depositada, pratica a subtração;
- b) Furto mediante fraude, configurado quando o agente emprega meio enganoso, ardil ou artifício para subtrair o bem segurado;
- c) Furto mediante escalada, configurado pela utilização de via anormal para penetrar no imóvel segurado, mediante utilização de instrumentos, agilidade ou esforço incomum para vencer o obstáculo, sem vestígios inequívocos;
- d) Furto mediante emprego de chave falsa, considerando-se como chave falsa a cópia da verdadeira, e/ou qualquer instrumento cuja finalidade seja destravar o mecanismo de trava de fechadura ou dispositivo análogo (gazuas, grampos, tesoura, arames etc.);
- e) Furto mediante concurso de duas ou mais pessoas sem que tenha ocorrido destruição ou rompimento do obstáculo à subtração da coisa;
- f) Subtração do bem segurado sem nenhum tipo de ameaça, violência física ou que não evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculo;
- g) Apropriação indébita, estelionato, extorsão, extorsão mediante sequestro e outras fraudes;
- h) Acessórios e equipamentos que não sejam parte integrante da bicicleta, como, capacetes, roupas, ferramentas, mochilas, luvas, joalherias etc;
- i) Danos decorrentes de queda, quebra, amassamento e arranhadura;
- j) Bicicletas acorrentadas em postes, árvores ou outros elementos em via pública;
- k) Quando em circulação fora do território nacional;
- l) Quando deixadas em bicicletários, estacionamentos e em demais locais de guarda sem a devida proteção por cadeado, corrente ou tranca.

Ruptura de Tubulações / Vazamento Acidental

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a

presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais causados aos bens segurados, decorrentes de ruptura accidental de qualquer peça integrante do sistema de tubulação, canalização de esgoto, água, e caixa d'água, existentes no endereço de risco. Ainda estão cobertos os danos causados por vazamento de água oriundos de quebra accidental de eletrodomésticos.

- 1.2. Esta cobertura abrange também os danos nas tubulações do imóvel segurado, bem como, os materiais necessários de alvenaria para o reparo, exclusivamente do ponto afetado.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª - RISCOS E BENS NÃO COBERTOS - e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Ruptura de Tubulações / Vazamento Accidental, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Água de torneira ou registro, ainda que deixados abertos inadvertidamente;
- b) Derrame de água oriundos de chuveiros automáticos de combate a incêndio (sprinklers), exceto se houver ruptura da tubulação deste equipamento;
- c) Reparos nos eletrodomésticos;
- d) Tubulações verticais de responsabilidade de condomínios (prumadas), quando tratar-se de apartamentos;
- e) Tubulações de gás;
- f) Infiltração de água ou substância líquida qualquer, através de pisos, paredes e tetos, salvo quando consequente de riscos cobertos;
- g) Danos provenientes de operações de reparos, ajustamentos, serviços em geral de manutenção, causados por profissionais contratados para sua execução;
- h) Quaisquer danos a terceiros ou ônus decorrentes;
- i) Materiais e peças fora de linha ou indisponíveis no mercado.

Tumultos, Greves e Lock-Out

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização, contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais causados a Residência Segurada decorrentes de tumultos, greve e lock-out.

- 1.2. Entende-se por:

- i. TUMULTO: Ação de pessoas, com característica de aglomeração, que perturbe a ordem pública para cuja repressão não haja a necessidade de intervenção das Forças Armadas;
- ii. GREVE: Ajuntamento de mais de três pessoas da mesma categoria ocupacional que se recusam a trabalhar ou a comparecer ao trabalho;
- iii. LOCK-OUT: Cessação da atividade por ato ou fato do empregador.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto

na CLÁUSULA 16ª – RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Tumultos, Greves e *Lock- Out*, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Danos a vidros e espelhos;
- b) Perda de posse dos bens segurados, decorrentes da ocupação não autorizada ou ilegal do local segurado;
- c) Furto, roubo, saque ou qualquer outra forma de subtração de bens do local segurado em consequência de tumulto, greve e *lock-out*;
- d) Danos direta ou indiretamente causados por incêndio.

Vendaval

1. Riscos Cobertos

1.1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, até o Limite Máximo de Indenização, contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas e/ou danos materiais causados a Residência Segurada, em consequência de vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, neve e geada.

1.2. Entende-se por:

- i. VENDAVAL: vento com velocidade igual ou superior a 15 m/s ou 54 km/h;
- ii. FURACÃO: vento cuja velocidade é superior a 90 km/h;
- iii. CICLONE: sistema de área de baixa pressão atmosférica em seu centro, com circulação fechada, em que os ventos sopram para dentro, ao redor deste centro;
- iv. TORNADO: coluna giratória e violenta de ar que atinge a superfície terrestre, em que os ventos podem atingir até 400 km/h;
- v. GRANIZO: precipitação atmosférica na qual as gotas de água se congelam ao atravessar uma camada de ar frio, caindo sob a forma de pedras de gelo;
- vi. NEVE: precipitação de flocos formados por cristais de gelo;
- vii. GEADA: formação de uma camada de cristais de gelo em superfícies, resultante do congelamento do orvalho ou da umidade do ar.

1.3. A Seguradora responderá também pela quebra de vidros, devidamente instalados na Residência Segurada, inclusive, em portas, janelas, balcões, prateleiras, paredes divisórias, muros de fechamento, box de banheiro e telhados, desde que com a efetiva caracterização da relação da causa e os danos aos vidros.

2. Riscos Excluídos e Bens Não Compreendidos

Sem prejuízo das normas expressas nestas Condições, em especial ao disposto na CLÁUSULA 16ª - RISCOS E BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais e que não tenham sido invalidadas pela contratação da referida cobertura de Vendaval, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos ou bens:

- a) Danos causados a qualquer parte do imóvel segurado, inclusive ao seu conteúdo, por inundação ou alagamento decorrente de transbordamentos de rios, enchentes, canais, valetas, calhas, ralos, bueiros, mesmo quando decorrentes dos riscos amparados por esta cobertura;
- b) Danos causados diretamente por entrada de água de chuva e/ou granizo em aberturas naturais do imóvel segurado, tais como janelas, vitrês, portas e frestas para ventilação natural, exceto se os eventos cobertos tenham

danificados estes itens;

- c) Danos causados por água de chuvas decorrentes de vazamentos de origem hidráulica ou extravasamento de calhas ou condutores da edificação segurada, mesmo que caracterizada a ocorrência de vendaval, furacão, ciclone e tornado. Estarão, entretanto, cobertos os danos causados por chuva e/ou granizo quando estes penetrarem na edificação por aberturas consequentes de danos materiais acidentais originados pelos riscos amparados por esta cobertura;
- d) Bens existentes ao ar livre, sob toldos ou abrigos de lonas, em varandas, quintais ou terraços, em edificações abertas, ou semiabertas, exceto os equipamentos que fizerem parte das instalações prediais, tais como, equipamentos de refrigeração, caldeiras e geradores;
- e) Sistemas e equipamentos para aquecimento de água e/ou transformação fotovoltaica a partir da captação de energia solar;
- f) Danos a muros construídos sem alicerces (vigas e colunas).

IV. COBERTURAS ADICIONAIS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS

As coberturas adicionais de Assistência 24 horas somente poderão ser contratadas conjuntamente com a cobertura Básica presente neste Contrato. As cláusulas a seguir relacionadas somente se aplicarão ao presente seguro mediante o pagamento de Prêmio adicional, e, portanto, se constarem da Apólice ou seus Endossos.

Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente cláusula.

1. Coberturas

Baby Sitter

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos e queda de aeronave no imóvel segurado, esta cobertura garantirá a contratação de uma baby sitter ou de um berçário para cuidar de dependentes menores de 14 anos, caso o segurado sofra danos corporais graves e tenha que ser hospitalizado por um período superior a 1 (um) dia.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

Chaveiro

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo arrombamento, roubo ou furto no imóvel segurado que a deixe com as portas ou portões externos vulneráveis, esta cobertura garantirá o conserto, provisório ou definitivo, de portas, portões ou fechaduras;
- 1.2. Ocorrendo a perda, quebra de chaves na fechadura e/ou roubo ou furto de chaves, que impeça o acesso do segurado ao imóvel segurado, esta cobertura garantirá a abertura de uma porta, bem como, quando necessário a confecção de uma nova chave, simples ou tetra;
- 1.3. Excepcionalmente para crianças menores de 12 anos, pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, bem como idosos acima de 60 anos, caso estejam presos em algum cômodo do imóvel segurado, esta cobertura garantirá a abertura da porta interna.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas;
- b) Este serviço não cobre chave, porta e portões eletrônicos;
- c) O custo de execução do serviço que exceder o limite máximo de indenização será de responsabilidade exclusiva do segurado, bem como, as despesas com o material que não seja considerado básico para execução do serviço.

Cobertura Provisória de Telhados

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo incêndio, queda de aeronaves, alagamento, impacto de veículos, desmoronamento, vendaval, arrombamento, roubo ou furto qualificado, esta cobertura garantirá a cobertura provisória do telhado do imóvel segurado com lona, plástico ou outro material semelhante.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas;
- b) O serviço possui garantia de 48 horas, contadas da colocação da cobertura provisória.

3. Riscos Excluídos

- a) Reparos em telhado, calhas, forros e beirais;
- b) Serviços em edifícios ou em imóveis com mais de dois pavimentos a partir do nível da rua;
- c) Serviços em telhados com inclinação superior a 35 graus que ofereça risco de acidente ao prestador;
- d) Locação de andaime;

- e) Garantia após 48 horas da colocação da lona ou material similar para contenção da situação emergencial;
- f) Se no momento da solicitação do serviço estiver chovendo ou em clima de tempestades, não será possível realizar serviço, devendo-se aguardar o momento mais apropriado para realização do mesmo.
- g) Serviços a serem realizados em altura superior a 7 metros;
- h) Custos de execução do serviço que excederem os limites acima, bem como qualquer serviço não descrito nas definições.

Conserto de Ar-Condicionado

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Mão de obra e peças para reparo em condicionadores de ar, modelo Janela e Split com 01 condensador e 01 evaporador, potência máxima de 30 000 BTU's e acesso interno. Os condicionadores devem possuir assistência técnica credenciada no Brasil, dentro da capacidade térmica e em local de fácil acesso a ser analisado pelo técnico. O equipamento deve ter no máximo até 6 (seis) anos de fabricação.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende mão de obra e reposição de peças, limitados, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas;
- b) Estarão cobertos exclusivamente os equipamentos de uso doméstico, pertencentes ao imóvel segurado, desde que a garantia do fabricante tenha expirado;
- c) O conserto do ar condicionado estará condicionado a existência de peças de reposição na rede de assistência técnica autorizada no país.

3. Riscos Excluídos

- a) Aparelhos e/ou equipamentos que estejam na garantia do fabricante, da assistência técnica ou garantia estendida;
- b) Reparos em aparelhos e/ou equipamentos que não possuem assistência técnica credenciada no Brasil;
- c) Reparos em controles remotos;
- d) Instalação física do equipamento;
- e) Acabamento fino;
- f) Reparos na tubulação de drenagem;
- g) Reparos na extensão da tubulação de gás e do cabeamento elétrico
- h) Higienização;
- i) Sistema de refrigeração central;
- j) Danos/prejuízos aos bens do segurado, causados por vazamento de líquido do conjunto do condicionador de ar;
- k) Dutos de ar;
- l) Garantia com Peças recondicionadas;
- m) Materiais, peças e acessórios;
- n) Custos e acionamentos acima dos limites do produto.

Conserto de Eletrodomésticos Linha Branca

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Na ocorrência de defeito técnico com o eletrodoméstico ou eletroeletrônico, a assistência arcará com o custo de mão-de-obra e peças para conserto conforme limite contratado. Estarão cobertos exclusivamente os equipamentos de uso doméstico, pertencentes a residência segurada, desde que a garantia do fabricante tenha sido expirada.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e a reposição de peças, limitados, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas;
- b) Os eletrodomésticos e eletroeletrônicos elegíveis para a cobertura devem possuir até 06 (seis) anos de idade na data da ocorrência do defeito, conforme plano de cobertura contratado. A idade será verificada através da nota fiscal de compra ou do n.º de série do eletrodoméstico;
- c) Limitado a 1 (um) equipamento por intervenção.

Linha Branca

- a) Centrífuga;
- b) Coifa;
- c) Cooktop (elétrico, indução ou gás);
- d) Depurador;
- e) Fogão a gás;
- f) Forno;
- g) Freezer;
- h) Frigobar;
- i) Lavadora de Louças;
- j) Lavadora de Roupas;
- k) Lava e Seca;
- l) Micro-ondas;
- m) Refrigerador (Geladeira);
- n) Secadora de Roupas;
- o) Tanquinho.

3. Riscos Excluídos

- a) Serviços providenciados diretamente pelo usuário;
- b) Decorrente de revisão ou conserto efetuado por pessoa ou empresa não indicada pela central de atendimento de assistência;
- c) Produto importado e/ou que não possua peças disponíveis para substituição e finalização do conserto;
- d) Atendimento durante a garantia do fabricante, bem como defeitos em ocorrência de “recall”;
- e) Assistência em caso de evento previsto (roubo ou furto, incêndio, raio, explosão, dano elétrico, desmoronamento, alagamento, vandalismo, entre outros);

- f) Causado por variação de tensão (voltagem) elétrica; utilização em tensão (voltagem) elétrica incorreta ou fora dos parâmetros indicados no produto;
- g) Produto cujo número de identificação, do chassi ou de série tenha sido removido e/ou adulterado, bem como produto com idade acima do determinado para atendimento;
- h) Causado por instalação ou montagem incorreta ou inadequada;
- i) Negligência do usuário bem como causado por queda;
- j) Substituição de lâmpadas, espelhos, vidros, grelhas, tampas, botões, portas, acessórios etc.;
- k) Qualquer tipo de conserto para estética (riscos, amassados; desgastes naturais entre outros);
- l) Quaisquer custos para serviços de instalação, desinstalação, montagem, desmontagem, limpeza, lubrificação, regulagem, reaperto, alinhamentos, manutenção de caráter periódico ou preventivo do produto.

Conserto de Eletrodomésticos Linha Marrom

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Na ocorrência de defeito técnico com o eletrodoméstico ou eletroeletrônico, a assistência arcará com o custo de mão-de-obra e peças para conserto conforme limite contratado. Estarão cobertos exclusivamente os equipamentos de uso doméstico, pertencentes a residência segurada, desde que a garantia do fabricante tenha sido expirada.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e a reposição de peças, limitados, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas;
- b) Os eletrodomésticos e eletroeletrônicos elegíveis para a cobertura devem possuir até 06 (seis) anos de idade na data da ocorrência do defeito, conforme plano de cobertura contratado. A idade será verificada através da nota fiscal de compra ou do n.º de série do eletrodoméstico;
- c) Limitado a 1 (um) equipamento por intervenção.

Linha Marrom

- a) TV (Convencional, Led, LCD, Plasma e Smart);
- b) Cassete, Blu-ray Player e DVD;
- c) Aparelho de Som e Home-Theater.

3. Riscos Excluídos

- a) Serviços providenciados diretamente pelo usuário;
- b) Decorrente de revisão ou conserto efetuado por pessoa ou empresa não indicada pela central de atendimento de assistência;
- c) Produto importado e/ou que não possua peças disponíveis para substituição e finalização do conserto;

- d) Atendimento durante a garantia do fabricante, bem como defeitos em ocorrência de “recall”;
- e) Assistência em caso de evento previsto (roubo ou furto, incêndio, raio, explosão, dano elétrico, desmoronamento, alagamento, vandalismo, entre outros);
- f) Causado por variação de tensão (voltagem) elétrica; utilização em tensão (voltagem) elétrica incorreta ou fora dos parâmetros indicados no produto;
- g) Produto cujo número de identificação, do chassi ou de série tenha sido removido e/ou adulterado, bem como produto com idade acima do determinado para atendimento;
- h) Causado por instalação ou montagem incorreta ou inadequada;
- i) Negligência do usuário bem como causado por queda;
- j) Substituição de lâmpadas, espelhos, vidros, grelhas, tampas, botões, portas, acessórios etc.;
- k) Qualquer tipo de conserto para estética (riscos, amassados; desgastes naturais entre outros);
- l) Quaisquer custos para serviços de instalação, desinstalação, montagem, desmontagem, limpeza, lubrificação, regulagem, reaperto, alinhamentos, manutenção de caráter periódico ou preventivo do produto.

Desentupimento de Tubulação de Esgoto ou Caixa de Gordura

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo entupimento da caixa de gordura do imóvel segurado, aparente ou acessível através de tampas ou grelhas removíveis, ou tubulação de esgoto, que cause ou possa causar transbordo, devido à falta de escoamento dos detritos, esta cobertura garantirá a limpeza e desobstrução da caixa de gordura, a remoção e raspagem das placas e/ou o desentupimento da tubulação de esgoto.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas;
- b) O serviço está limitado ao desentupimento de até 30 metros de tubulação ou limpeza de caixa de gordura de até 60 litros, exclusivamente residenciais;
- c) A responsabilidade pela remoção ou transporte de dejetos e resíduos é exclusivamente do segurado.

3. Riscos Excluídos

- a) Está excluída desse serviço a utilização de equipamentos específicos a exemplo de caminhões de sucção, salvo a utilização de equipamento para desobstrução de tubulação a exemplo de rotoooter;
- b) Se houver necessidade de limpeza da caixa de gordura e/ou da caixa de inspeção é de responsabilidade do usuário;
- c) Estão excluídas deste serviço de tubulações de abastecimento de água pluvial;

- d) Despesas com material;
- e) Locação de andaime;
- f) Assistência para materiais, equipamentos ou conexões fora de linha (flange de amianto, etc.), bem como qualquer serviço não descrito nas definições;
- g) Nenhum tipo de serviço de alvenaria e acabamento (rompimento de paredes, pisos, teto), tanto em ambientes internos e/ou externos.

Fixação de Antenas

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Em caso de Evento Previsto na residência assistida como vendaval, granizo, impacto de veículos, queda de aeronaves e se ocorrer deslocamento ou perigo iminente de queda da antena receptiva de sinais, esta cobertura garantirá o envio de um profissional para realizar a fixação da antena (mão de obra), ou mesmo retirá-la para evitar riscos maiores às áreas comuns, desde que não ultrapasse a altura máxima de 07 (sete) metros.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

3. Riscos Excluídos

- a) Ajuste de sintonia e regulagem de canais;
- b) Locação de andaime;
- c) Os custos de execução do serviço que excederem os limites.

Guarda de Animais Domésticos

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Pagamento das despesas com guarda de cães e gatos, caso a residência sofra um evento previsto e seja desocupada.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

Hospedagem

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Em caso de evento previsto na residência assistida como, roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos e queda de aeronaves e se for verificada a impossibilidade de habitação da Residência Assistida, esta cobertura garantirá a reserva e despesas com a hospedagem em hotel da rede cadastrada até o limite contratado, independentemente do número de moradores.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

3. Riscos Excluídos

- a) Despesas com alimentação, frigobar, lavanderia, telefonia e qualquer outra despesa que não seja a referida hospedagem/diária.

Instalação de Olho Mágico

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Mão-de-obra para a instalação de “olho mágico”, exclusivo para portas de madeira.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

Limpeza da Residência

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo incêndio, alagamento, impacto de veículos, desmoronamento ou vendaval, esta cobertura garantirá os serviços de limpeza do imóvel segurado para tornar o local habitável.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas;
- b) A limpeza somente será realizada quando não levar à perda das evidências da ocorrência de um sinistro ainda em avaliação pela seguradora e/ou por outras autoridades competentes.

3. Riscos Excluídos

- a) Atos de vandalismo, invasão, arrombamento;
- b) Serviços de faxina;
- c) Limpeza de bens móveis e resíduos que não tenham vínculo com o evento previsto;
- d) Locação de caçamba para retirada de entulho ou sujeira;
- e) Limpeza de resíduos provocados por atos de vandalismo;
- f) Despesa com material básico;
- g) Custos de execução do serviço que excederem os limites.

Locação de Eletrodomésticos

1. Riscos Cobertos

1.1. Se, em decorrência de sinistro devidamente coberto pela apólice, forem danificados quaisquer dos eletrodomésticos relacionados a seguir, cuja falta afete a rotina cotidiana da família, a Assistência se responsabilizará pela locação dos aparelhos necessários para sua substituição:

- Fogões;
- Forno de micro-ondas;
- Freezers;
- Lava louças;
- Máquinas de lavar roupas;
- Máquinas de secar roupas;
- Refrigeradores.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a locação do eletrodoméstico, limitado, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas;
- b) Estarão cobertos exclusivamente os equipamentos de uso doméstico, pertencentes ao imóvel segurado, desde que a garantia do fabricante tenha expirado.

3. Riscos Excluídos:

- a) Materiais, peças e acessórios;
- b) Custos e acionamentos acima dos limites do produto.

Mão de obra Elétrica

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo queda de raio ou danos elétricos, esta cobertura garantirá os reparos necessários para restabelecimento da energia elétrica nos casos de falhas ou avarias nas instalações elétricas do imóvel segurado, ocasionada por raio ou sobrecarga de energia, que provoque a falta de energia no imóvel segurado ou em alguma de suas dependências;
- 1.2. Em casos de problemas funcionais ou que possam vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na rede de baixa tensão do imóvel segurado, esta cobertura garantirá a contenção emergencial em tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis danificados, chaves facas, troca de chuveiros ou resistências de chuveiros ou torneiras elétricas não blindadas.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

3. Riscos Excluídos

- a) Quebra de parede, teto e piso;
- b) Troca e instalação de fiação;
- c) Portão elétrico ou eletrônico, alarme, interfone, cerca elétrica, circuito de segurança, telefone, interfone, equipamento eletrônico, eletrodoméstico e eletroeletrônico, bem como qualquer serviço não descrito nas definições;
- d) Neste caso não estão amparados os custos com contratação de andaimes para atendimento a imóveis com altura superior a 7 metros;
- e) Despesas com material, exceto ao material básico contemplado e especificado neste serviço;
- f) Custos de execução do serviço que excederem os limites;
- g) Realização de serviços em locais com altura superior a 7 metros;
- h) Eventos causados por falta de manutenção adequada bem como aquelas que, embora cobertos pelas condições gerais citadas acima, são objeto de assistência técnica especializada como: elevadores, portões automáticos ou eletrônicos e equipamentos de segurança;
- i) Quando não preenchidas as condições exigidas para a prestação dos serviços solicitados;
- j) Quando os serviços não forem solicitados previamente à central de atendimento;
- k) Em caso de dolo, culpa grave, fraude ou tentativa de fraude por parte do cliente;
- l) O serviço de eletricitista para residência não cobre os danos por queda de raio;
- m) Reembolso de serviços realizados sem a prévia autorização da central de atendimento.

Mão de obra Hidráulica

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo alagamento ou risco de alagamento no imóvel segurado esta cobertura garantirá a contenção provisória;
- 1.2. Ocorrendo problemas hidráulicos em tubulações aparentes em PV de 1 a 4 polegadas, torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga, boia de caixa d'água, caixa acoplada, registro, entupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques do imóvel segurado, esta cobertura garantirá a contenção emergencial de vazamentos;
- 1.3. Quando tecnicamente possível, será garantido o custo da mão de obra para a troca de misturador em casos de problemas hidráulicos, desde que não haja necessidade de adaptações por espessura, bem como, remoções de pias, colunas ou gabinetes.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas;
- b) O custo de execução do serviço que exceder o limite máximo de indenização será de responsabilidade exclusiva do segurado, bem como, as despesas com

o material que não seja considerado básico para execução do serviço;

- c) Para o fornecimento de assistência, só será considerado alagamento quando este for causado por ruptura de canos ou entupimento de ramais internos da tubulação, sem a intenção do usuário.

3. Riscos Excluídos

- a) Quebra de parede, teto ou piso;
- b) Casos de inundação, enchentes, granizo, tufão, furacão, ciclone, tornado ou qualquer risco imprevisível que não possa ser evitado ou impedido pelo segurado e não especificado como Risco Coberto, conforme Cláusula 15ª, já que este contrato de seguro é celebrado sob a forma de riscos nomeados, em que há garantia apenas para as coberturas expressamente contratadas, e desde que o evento por si só tenha ocasionado diretamente os danos descritos e garantidos;
- c) Entupimentos de rede de esgoto que interligam as caixas de inspeção de gordura e esgoto do imóvel segurado;
- d) Reparos definitivos;
- e) Locação de andaime;
- f) Utilização de qualquer equipamento de detecção eletrônica;
- g) Tubulações e/ ou conexões que não sejam de PVC (ex.: cobre, aço ou ferro);
- h) Materiais, equipamentos ou conexões fora de linha (flange de amianto, etc.), bem como qualquer serviço não descrito nas definições;
- i) Despesas com material, exceto ao material básico contemplado e especificado neste serviço;
- j) Neste caso não estão amparados os custos com contratação de andaimes para atendimento a imóveis com altura superior a 7 metros;
- k) Custos de execução do serviço que excederem os limites;
- l) Tubulações e/ ou conexões que não sejam de pvc (ex.: cobre, aço, ferro, ppr ou pex);
- m) Assistência para materiais, equipamentos ou conexões fora de linha (flange de amianto, etc.), bem como qualquer serviço não descrito nas definições;
- n) Realização de serviços em locais com altura superior a 7 metros;
- o) Estão excluídas deste serviço de tubulações de abastecimento de água pluvial;
- p) Está excluída desse serviço a utilização de equipamentos específicos a exemplo de caminhões de sucção, salvo a utilização de equipamento para desobstrução de tubulação a exemplo de rotorooter;
- q) Se houver necessidade de limpeza da caixa de gordura e/ou da caixa de inspeção é de responsabilidade do usuário.

Mudança e Guarda Móveis

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo incêndio, queda de aeronaves, alagamento, impacto de veículos, desmoronamento, vendaval, arrombamento, roubo ou furto qualificado, esta cobertura garantirá o serviço de transferência (ida e volta) e a guarda dos móveis e bens pertencentes ao imóvel segurado para um local indicado pelo segurado, quando existir a necessidade de reparo do imóvel ocasionado por devido a um dos eventos

retro mencionados.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

3. Riscos Excluídos

- a) Distância acima de 80 (oitenta) Km da Residência Segurada;
- b) Mudança que não seja por motivo de sinistro coberto;
- c) Materiais, peças e acessórios;
- d) Custos e acionamentos acima dos limites do produto.

Recuperação de Veículo

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, dano elétrico, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos, queda de aeronave e quebra de vidros, no imóvel segurado, esta cobertura garantirá 1 (uma) passagem aérea em classe econômica ou outro meio de transporte, quando for necessário o retorno do segurado ao local onde deixou o veículo, caso tenha utilizado a cobertura de Regresso Antecipado.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a aquisição de passagem, limitada, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas;
- b) O serviço estará disponível somente quando foi utilizada a cobertura de Regresso Antecipado;
- c) A HDI Seguros poderá usar, negociar, providenciar, compensar, junto às companhias aéreas ou agentes de viagens e operadores turísticos, os bilhetes de transporte do segurado, caso ele tenha utilizado esse tipo de transporte, dentro ou fora do prazo estipulado, de forma a assegurar o retorno do mesmo.

Regresso Antecipado

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, dano elétrico, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos e queda de aeronave e quebra de vidros, esta cobertura garantirá 1 (uma) passagem aérea em classe econômica ou outro meio de transporte, quando for necessário o retorno do segurado ao imóvel segurado devido à ocorrência dos eventos retro mencionados.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a aquisição de passagem,

limitada, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas;

- b) O serviço estará disponível quando o segurado estiver a mais de 100 km, limitado a 300 Km, do imóvel segurado ou o tempo médio de viagem rodoviária seja superior a 5 horas;
- c) A HDI Seguros poderá usar, negociar, providenciar, compensar, junto às companhias aéreas ou agentes de viagens e operadores turísticos, os bilhetes de transporte do segurado, caso ele tenha utilizado esse tipo de transporte, dentro ou fora do prazo estipulado, de forma a assegurar o retorno do mesmo.

Remoção Inter Hospitalar

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos e queda de aeronave no imóvel segurado, esta cobertura garantirá a remoção pelo meio de transporte mais adequado (UTI aérea, avião de linha regular, *extra-seats*, promoção de classe, ambulância UTI ou ambulância simples) com ou sem acompanhamento médico, após serem prestados os primeiros socorros pelas autoridades públicas, do segurado ou de seus dependentes, feridos em decorrência dos eventos previstos nesta cobertura, de uma unidade hospitalar para outra mais apropriada, segundo avaliação médica.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a remoção de uma unidade hospitalar para outra unidade hospitalar mais apropriada, limitada, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas;
- b) A remoção estará condicionada a avaliação médica e desde que não haja qualquer prejuízo ou agrave as condições do paciente.
- c) O meio de transporte será compatível com a gravidade dos ferimentos.

Restaurante e Lavanderia

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos e queda de aeronave, esta cobertura garantirá as despesas com refeições em restaurantes e/ou uso de lavanderias caso o imóvel segurado fique sem condições de habitação ou a cozinha e/ou a lavanderia fiquem inoperantes.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende as despesas com refeição em restaurantes e/ou com o uso de lavanderia, limitadas, por evento e por vigência, aos valores e quantidade de intervenções descritos no item 3 –

Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

Serviço de Informação

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Na hipótese em que o Usuário solicitar informação sobre telefones de serviços residenciais (lavanderias e limpeza) e/ou emergenciais (polícia e hospitais), a Assistência fornecerá o telefone disponível no cadastro de seus Prestadores e/ou sites de consultas telefônicas.

2. Disposições Gerais

- a) **O limite máximo de indenização compreende aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.**

Serviços Domésticos Provisórios

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, dano elétrico, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos e queda de aeronave, esta cobertura garantirá a contratação de um profissional para realização de uma faxina no imóvel segurado, caso o segurado sofra danos corporais graves e tenha que ser hospitalizado por um período superior a 5 (cinco) dias.

2. Disposições Gerais

- a) **O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 4 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.**

Substituição de Telhas

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Envio de profissional para substituição de telha(s) quebrada(s.) Considera-se como telhas elegíveis de cerâmica (romana, paulista e cimento) ou fibrocimento (comprimento máximo de 2,44 m e de 4 a 8 mm cada).

2. Disposições Gerais

- a) **O limite máximo de indenização compreende a mão de obra para a substituição da telha, limitada, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.**
- b) **Limite: cerâmica, cimento ou vidro 20 unidades; Fibrocimento 4 unidades; fibra sintética 4 unidades.**

3. Riscos Excluídos

- a) **Quebras decorrentes de roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, desmoronamento, vendaval, vento forte, granizo, fumaça,**

- alagamento, impacto de veículos e queda de aeronave;
- b) Reparos no madeiramento ou estruturas similares de sustentação do telhado, bem como, reparos em calhas, forros e beirais;
- c) Reparos em edifícios ou em imóveis com mais de dois pavimentos a partir do nível da rua, telhados com inclinação superior a 35 graus.

Transmissão de Mensagens Urgentes

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo roubo ou furto qualificado, incêndio, raio, explosão, desmoronamento, vendaval, granizo, fumaça, alagamento, impacto de veículos, danos elétricos, e queda de aeronave no imóvel segurado, esta cobertura garantirá a transmissão de mensagens urgentes a pessoas indicadas pelo segurado para comunicação sobre a ocorrência do evento.

2. Disposições Gerais

- a) Apenas ligações telefônicas no território nacional, limitadas, por evento e por vigência, aos valores descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

Vidraceiro

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo quebra de vidros de portas ou janelas externas, esta cobertura garantirá a contenção emergencial, para não deixar o imóvel segurado vulnerável, e a disponibilização e instalação de vidro transparente básico de até 4 milímetros de espessura (canelado, liso ou martelado);
- 1.2. Caso não seja tecnicamente possível a instalação do vidro, haverá a colocação de um tapume.

2. Disposições Gerais

- a) O limite máximo de indenização compreende a mão de obra e o material básico para a execução do serviço, limitados, por evento e por vigência, aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

3. Riscos Excluídos

- a) Substituição de materiais idênticos aos existentes ou para manter os padrões estéticos;
- b) Despesas com material, exceto ao material básico contemplado e especificado neste serviço;
- c) Peças e acessórios;
- d) Reembolso de serviços realizados por terceiros;
- e) Reembolso de serviços realizados sem a prévia autorização da central de atendimento.

Vigilância

1. Riscos Cobertos

- 1.1. Ocorrendo incêndio, queda de aeronaves, alagamento, impacto de veículos, desmoronamento, vendaval, arrombamento, roubo ou furto qualificado, esta cobertura garantirá o serviço de vigilância se o imóvel segurado ficar vulnerável em função de danos em portas, janelas, fechaduras ou qualquer forma de acesso.

2. Disposições Gerais

- a) A vigilância somente será realizada se não for realizada a contenção emergencial, como por exemplo o serviço de chaveiro.
- b) O limite máximo de indenização compreende aos valores e a quantidade de intervenções descritos no item 3 – Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas.

3. Riscos Excluídos

- a) Custos de execução do serviço que excederem os limites acima, bem como qualquer serviço não descrito nas definições.

2. Exclusões Gerais

- a) Serviços providenciados diretamente pelo usuário;
- b) Evento Previsto e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de guerra, invasão, operação bélica, rebelião, revolução, vandalismo, greves e tumultos;
- c) Evento Previsto e/ou Problemas Emergenciais decorrentes de acidentes radioativos ou atômicos;
- d) Confisco ou requisição por ordem de autoridades governamentais ou públicas;
- e) Despesas com peças de reposição ou para reparos, bem como gastos em hotéis e restaurantes, não previstos nas garantias desta proposta;
- f) Eventos decorrentes de problemas ocorridos anteriormente ao início do contrato ou que caracterizem falta de manutenção do Imóvel;
- g) Eventos ou consequências causadas por dolo do usuário;
- h) Perdas ou danos ocasionados por incêndio ou explosão decorrente, direta ou indiretamente, de terremotos, erupção vulcânica, inundação, granizo, tufão, furacão, ciclone, tornado ou qualquer risco imprevisível que não possa ser evitado ou impedido pelo segurado e não especificado como Risco Coberto, conforme Cláusula 15ª, já que este contrato de seguro é celebrado sob a forma de riscos nomeados, em que há garantia apenas para as coberturas expressamente contratadas, e desde que o evento por si só tenha ocasionado diretamente os danos descritos e garantidos;
- i) Evento Previsto e/ou Problemas Emergenciais e suas consequências, decorrentes de alagamento provocado por chuvas, transbordamento de rios, córregos ou lagos, inundações, enchentes, enxurradas ou cheias;
- j) Despesas de qualquer natureza superiores aos limites de responsabilidade ou, ainda, aqueles contratados diretamente pelo interessado, sem prévia autorização;
- k) Neste caso não estão amparados os custos com contratação de andaimes

- para atendimento a imóveis com altura superior a 7 metros;
- l) Remanejamento ou remoção de qualquer bem material, fixado ou não no imóvel (móveis, quadros, etc.), que obstrua ou impeça o acesso ao local para a execução do serviço de assistência;
 - m) Serviços em locais altos, íngremes, escorregadios ou qualquer outro tipo de problema na execução, que possam oferecer riscos de acidente ao prestador;
 - n) Caso exista a necessidade de locação de andaime ou escada para alcançar o imóvel com altura superior ao praticado (7 metros), o serviço não poderá ser disponibilizado. Por uma questão de segurança do profissional e execução do serviço.

3. Regras de Indenização para as Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas

3.1. Limite Máximo de Indenização

Todas as coberturas estão condicionadas aos Limites Máximos de Indenização estabelecidos nestas Condições Gerais.

Para Apólices com Vigência plurianual, o valor por Vigência do limite de reembolso deve ser multiplicado pelo número de anos de Vigência contratado na Apólice, mantidos os limites por evento.

O Segurado poderá contratar um dos três planos disponíveis: Essencial, Especial e Completo, conforme tabelas a seguir:

Plano Essencial	
Cobertura	Limite Monetário
Chaveiro	R\$ 200,00 por evento e R\$ 400,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Cobertura Provisória de Telhados	R\$ 400,00 por evento e R\$ 800,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Conserto de Ar- Condicionado	R\$ 200,00 por evento e R\$ 200,00 por Vigência 1 (uma) intervenção.
Conserto de Eletrodomésticos Linha Branca	R\$ 300,00 por evento e R\$ 300,00 por Vigência 1 (uma) intervenção.
Desentupimento de Tubulação de Esgoto ou Caixa de Gordura	R\$ 400,00 por evento e R\$ 800,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Instalação de Olho Mágico	R\$ 150,00 por evento e R\$ 150,00 por Vigência 1 (uma) intervenção.
Limpeza da Residência	R\$ 300,00 por evento e R\$ 600,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Mão de Obra Elétrica	R\$ 150,00 por evento e R\$ 300,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Mão de Obra Hidráulica	R\$ 150,00 por evento e R\$ 300,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Serviço de Informação	Ilimitado.

Plano Essencial	
Cobertura	Limite Monetário
Substituição de Telhas	R\$ 400,00 por evento e R\$ 800,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Transmissão de Mensagens Urgentes	Ilimitado.
Vidraceiro	R\$ 100,00 por evento e R\$ 200,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Vigilância	R\$ 300,00 por evento e R\$ 600,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.

Plano Especial	
Cobertura	Limite Monetário
Baby Sitter	R\$ 150,00 por evento e R\$ 150,00 por Vigência 1 (uma) intervenção.
Chaveiro	R\$ 200,00 por evento e R\$ 400,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Cobertura Provisória de Telhados	R\$ 400,00 por evento e R\$ 800,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Conserto de Ar-Condicionado	R\$ 200,00 por evento e R\$ 200,00 por Vigência 1 (uma) intervenção.
Conserto de Eletrodomésticos Linha Branca	R\$ 300,00 por evento e R\$ 300,00 por Vigência 1(uma) intervenção.
Desentupimento de Tubulação de Esgoto ou Caixa de Gordura	R\$ 400,00 por evento e R\$ 800,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Fixação de Antenas	R\$ 400,00 por evento e R\$ 800,00 por Vigência 2 (duas) intervenção.
Guarda de Animais Domésticos	R\$ 50,00por evento e R\$ 100,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Hospedagem	R\$ 7.500,00 por evento e R\$ 15.000,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Instalação de Olho Mágico	R\$ 150,00 por evento e R\$ 150,00 por Vigência 1 (uma) intervenção.
Limpeza da Residência	R\$ 300,00 por evento e R\$ 600,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Locação de Eletrodomésticos	R\$ 60,00 por evento e R\$ 120,00 por Vigência 2 (duas) intervenções
Mao de Obra Elétrica	R\$ 150,00 por evento e R\$ 300,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Mão de obra Hidráulica	R\$ 150,00 por evento e R\$ 300,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Mudança e Guarda Móveis	R\$ 400,00 (mudança ida e volta) e R\$ 400,00 (guarda) por evento e R\$ 800,00 (mudança ida e volta) e R\$ 800,00 (guarda) por Vigência - até 80 Km da residência segurada. 2 (duas) intervenções.
Recuperação de Veículo	até 300 Km - 2 (duas) intervenções por Vigência.

Plano Especial	
Cobertura	Limite Monetário
Regresso Antecipado	até 300 Km - 2 (duas) intervenções por Vigência.
Serviço de Informação	Ilimitado.
Serviços Domésticos Provisórios	R\$ 400,00 por evento e R\$ 400,00 por Vigência 1 (uma) intervenção.
Substituição de Telhas	R\$ 400,00 por evento e R\$ 800,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Transmissão de Mensagens Urgentes	Ilimitado.
Vidraceiro	R\$ 100,00 por evento e R\$ 200,00 por Vigência 2 (duas) intervenções
Vigilância	R\$ 300,00 por evento e R\$ 600,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.

Plano Completo	
Cobertura	Limite Monetário
Baby Sitter	R\$ 150,00 por evento e R\$ 150,00 por Vigência 1 (uma) intervenção.
Chaveiro	R\$ 200,00 por evento e R\$ 400,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Cobertura Provisória de Telhados	R\$ 400,00 por evento e R\$ 800,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Conserto de Ar-Condicionado	R\$ 200,00 por evento e R\$ 200,00 por Vigência 1 (uma) intervenção.
Conserto de Eletrodomésticos Linha Branca e Marrom	R\$ 300,00 por evento e R\$ 900,00 por Vigência 3 (três) intervenções.
Desentupimento de Tubulação de Esgoto ou Caixa de Gordura	R\$ 400,00 por evento e R\$ 800,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Fixação de Antenas	R\$ 400,00 por evento e R\$ 800,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Guarda de Animais Domésticos	R\$ 50,00 por evento e R\$ 100,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Hospedagem	R\$ 7.500,00 por evento e R\$ 15.000,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Instalação de Olho Mágico	R\$ 150,00 por evento e R\$ 150,00 por Vigência 1 (uma) intervenção.
Limpeza da Residência	R\$ 300,00 por evento e R\$ 600,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Locação de Eletrodomésticos	R\$ 60,00 por evento e R\$ 120,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Mão de Obra Elétrica	R\$ 150,00 por evento e R\$ 450,00 por Vigência 3 (três) intervenções.
Mão de obra Hidráulica	R\$ 150,00 por evento e R\$ 450,00 por Vigência 3 (três) intervenções.
Mudança e Guarda Móveis	R\$ 400,00 (mudança ida e volta) e R\$ 400,00

Plano Completo	
Cobertura	Limite Monetário
	(guarda) por evento e R\$ 800,00 (mudança ida e volta) e R\$ 800,00 (guarda) por Vigência – até 80 Km da residência segurada. 2 (duas) intervenções.
Recuperação de Veículo	até 300 Km - 2 (duas) intervenções por Vigência.
Regresso Antecipado	até 300 Km - 2 (duas) intervenções por Vigência.
Remoção Inter Hospitalar	R\$ 3.000,00 por evento e R\$ 3.000,00 por Vigência 1 (uma) intervenção.
Restaurante e Lavanderia	R\$ 100,00 por evento e R\$ 200,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Serviço de Informação	Ilimitado.
Serviços Domésticos Provisórios	R\$ 400,00 por evento e R\$ 400,00 por Vigência 1 (uma) intervenção.
Substituição de Telhas	R\$ 400,00 por evento e R\$ 800,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.
Transmissão de Mensagens Urgentes	Ilimitado.
Vidraceiro	R\$ 100,00 por evento e R\$ 300,00 por Vigência 3 (três) intervenções.
Vigilância	R\$ 300,00 por evento e R\$ 600,00 por Vigência 2 (duas) intervenções.

4. Procedimento para solicitar os serviços relativos às Coberturas Adicionais de Assistência 24 horas

A Assistência 24 horas poderá ser solicitada pelo App HDI ou por meio da Central de Atendimento, nos telefones 3003-5390 (capitais) ou 0800 434 4340 (demais localidades).

Para solicitar serviços, de forma mais ágil, o Segurado também pode optar pelo Chat Bot. Ele está disponível no Chat Virtual (Web Chat) do site institucional da HDI Seguros, na página do Facebook (Messenger) e no App HDI Segurado. No WhatsApp, o acionamento pode ser feito através do número 0800 700 1608 (não pode ser utilizado para comunicações telefônicas).

Qualquer serviço executado por profissional contratado pelo Segurado, deverá ser previamente autorizado pela Seguradora, sob pena de perda do direito ao reembolso dos gastos efetuados.

A solicitação de reembolso deverá ser feita em até 90 dias após a data de liberação do serviço pela Central de Atendimento da Seguradora.

O reembolso será realizado apenas mediante envio da nota fiscal (eletrônica ou física) do serviço.

Não serão aceitas cartas ou recibos de próprio punho, recibos ou qualquer comprovante que não se adeque as leis vigentes de Emissão de Nota Fiscal.

5. Reintegração do Limite Máximo de Indenização

Na contratação de apólices com Vigência anual, em caso de Sinistro que resulte em pagamento inferior ao Limite Máximo de Indenização de qualquer das coberturas de Assistência 24 horas, tal limite não será reintegrado de forma automática e nem mediante solicitação do Segurado.

Na contratação de apólices com Vigência plurianual, em caso de Sinistros que resultem em pagamentos inferiores ao Limite Máximo de Indenização, tal limite será reintegrado automaticamente a cada 12 meses, a partir do 13º mês.

V. CONDIÇÕES PARTICULARES

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS

As Cláusulas Específicas alteram disposições das Condições Gerais e/ou das Condições Especiais e somente se aplicam ao contrato de Seguro quando as respectivas cláusulas estiverem indicadas na Apólice ou em seus Endossos durante sua vigência, mediante pagamento de prêmio adicional.

Cláusula Específica de Imóvel Desocupado

1. Fica entendido e acordado que a Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização contratado pelo Segurado para a cobertura Básica de Incêndio, Queda de Raio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves e Fumaça, e Vendaval, pelas perdas e/ou danos materiais ocasionados ao PRÉDIO da residência segurada, enquanto este se encontrar em estado de desocupação.
2. **Cessado o estado de desocupação, obriga-se o Segurado a comunicar à Seguradora sobre, para que seja efetuada a alteração da ocupação da residência, possibilitando desta maneira a contratação de CONTEÚDO, bem como a contratação de outras coberturas, mediante pagamento de prêmio adicional.**

Cláusula Específica de Valor de Novo

1. Pela presente cláusula, de contratação particular, a HDI compromete-se, sempre que ocorrer sinistro coberto envolvendo o bem segurado, a efetuar o pagamento dos bens indenizáveis pelo seu respectivo valor de novo, de acordo com as especificações abaixo.
 - 1.1. Fica entendido e acordado que, tendo sido contratada a presente cobertura fica o disposto na **CLÁUSULA 21ª APURAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DOS PREJUÍZOS** das Condições Gerais, sem qualquer efeito, sendo substituída integralmente pelo disposto nesta Cláusula Particular.
2. A expressão “Valor de Novo” possui as seguintes definições e aplicações, variando de acordo com o seu objeto:
 - A. Edifícios – O valor de novo refere-se ao custo de reconstrução de edifício idêntico, na data e local do sinistro.

No caso de não ser possível a obtenção de preços da reconstrução da

residência, rigorosamente idêntica ao imóvel segurado, o valor será calculado pelo custo de construção de um imóvel de características semelhantes às do imóvel segurado, sempre que constatado as seguintes restrições:

- a) Por não ser mais adotada a mesma técnica de construção a que obedecerá a residência segurada, tanto na parte do projeto da residência e suas instalações, quanto na parte referente às suas especificações; ou
- b) Por força de disposições de autoridades municipais ou de quaisquer outras autoridades, referentes a modificação do gabarito, exigências de recuos, estética de fachada ou quaisquer outros motivos.

B. Bens Diversos, Equipamentos de Informática e Vestuário – O valor de novo refere-se ao custo de bens idênticos no estado de novo, na data e local do sinistro.

No caso de não ser possível a obtenção de preços de bens idênticos, por estes se encontrarem fora do uso ou fabricação, ou por outra razão qualquer, o valor de novo será calculado pelo valor, nas mesmas condições, de bens novos do tipo e capacidade equivalentes.

3. Mediante acordo entre as partes, admitem-se as hipóteses de pagamento em dinheiro, reposição ou reparo dos bens sinistrados. Na impossibilidade de reposição dos bens sinistrados, à época da liquidação do sinistro, a indenização devida será paga em dinheiro.
4. A liquidação de qualquer sinistro, decorrente do Seguro será efetuada em até 30 dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos solicitados pela Seguradora, de acordo com a **CLÁUSULA 24ª DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO** das Condições Gerais, e de todas as informações necessárias à sua comprovação. Entretanto, fica reservado a Seguradora o direito de solicitar outros documentos que julgue necessários com base em dúvida fundada e justificável. Neste caso, será suspensa e reiniciada a contagem do prazo anteriormente informado, a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
5. Para o pagamento de qualquer indenização efetuado após o prazo de 30 dias, os valores serão atualizados de acordo com a **CLÁUSULA 32ª ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO** das Condições Gerais.
6. Os atos ou providências que a Seguradora praticar após o sinistro não importam por si só no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.
7. Na hipótese de sinistro decorrente de risco simultaneamente amparado por várias coberturas, prevalecerá aquela que for mais favorável ao Segurado, a seu critério, não sendo admitida, em hipótese alguma, a acumulação de coberturas e seus Limites Máximos de Indenizações contratados.
8. Os encargos decorrentes de eventual tradução dos documentos necessários ao recebimento de indenização correrão totalmente a cargo da Seguradora.